

Asutawa Kogu

2. istungjärk.

Protokoll nr. 88 (61).

1919. a.

Asutawa Kogu koosolek 9. detsembril 1919. a. kell 4 p. l. Toompea lossi Walges saalis.

Kokku on tulnud 86 Asutawa Kogu liiget.

Walitsuse lauas: kohtuminister J. Jaakson, töö- ja hoolekandeminister A. Palwadre, haridusminister K. Treffner, välisminister A. Birk.

Päewakord:

1. Armuandmise küsimuste lahendamise kord — redaktsiooni komisjoni ettepanek.

2. Töö- ja hoolekandeministeeriumi väljaminekute eelarwe 1919. a. II poole kohta — redaktsiooni komisjoni ettepanek.

3. Rahwawäelaste perekondade paiukiseadus — III lugemisel.

4. Määrus töö- ja hoolekandeministeeriumile 2.064.320 margalise erakorralise krediidi awamise kohta Eesti lastekaitse ühingu toetamiseks — rahaasjanduse komisjoni ettepanek.

5. Seaduseelnõu omawalitsuste heaks nende 1919. a. puudujääkide katteks wõetawate täiendawate maksude kohta — III lugemisel.

6. Akl. H. Nurk'i ettepanek — Wabariigi Walitsusele kohuseks teha välja töötada seaduseelnõu omawalitsuse asutuste väljaminekute katteks maksude määramise kohta.

7. Seaduseelnõu õiguseandmise kohta Wabariigi Walitsusele wastutust oma peale wõtta laenude eest, mida maakonna ja linna omawalitsused ning ühistegelised asutused elukalliduse wastu wõitlemise otstarbel teewad — II lugemisel.

8. Politseikorraldus — II lugemisel.

9. Teedeministeeriumi väljaminekute eelarwe 1919. a. II poole kohta — II lugemisel.

10. Välisministeeriumi väljaminekute eelarwe 1919. a. II poole kohta — rahaasjanduse komisjoni ettepanek.

11. Riigikontrolli lisaelarwe 1919. a. kohta — rahaasjanduse komisjoni ettepanek.

Koosolekut juhatab esimees A. Rei.

Sekretäri kohal abisekretäär H. Raudsepp.

Juhataja A. Rei: Awan Asutawa Kogu koosoleku. Päewakord on Asutawa Kogu liigetele kätte antud.

1. Armuandmise Redaktsiooni küsimuste lahendamise komisjoni aruandja W. Ernits — redaktsioon. (loeb): „Armuandmise küsimuste lahendamise kord Asutawas Kogus.

1) Süüdlastele armuandmise ja karistuse kergendamise küsimusi otsustab Asutaw Kogu omal üleüldisel koosolekul.

2) Punkt 1-s nimetatud küsimused niihästi kohtuasutuste ettepanekul kr. k. p. s. § 775 põhjal, kui ka süüdlaste eneste palwel, tulewad arutamisele Asutawa Kogu komisjonis, mis walitud Asutawa Kogu nimele antawate palwete läbiwaatamiseks.

3) Komisjoni istumistest punkt 1-s nimetatud küsimuste läbiwaatamisel wõtawad osa nõuandwa häälega Riigikohtu, ringkonnakohtu ja kohaliku rahukogu poolt määratud esitajad.

4) Komisjon esineb Asutawale Kogule ettepanekuga igal juhtumisel, kui armuandmist ehk karistuse kergendamist kohtu poolt kr. k. p. s. § 775 järele palutakse, teistel juhtumistel ainult siis, kui komisjoni arwamise järele süüdlasele süüteo asjaolude tõttu tuleks armu anda wõi karistust kergendada.

Tunnistab komisjon palwe, mis mitte kr. k. p. s. § 775. põhjal sisse ei ole antud, põhjendamatuks, ei esine ta Asutawale Kogule ettepanekuga ja ta otsus on lõpulik.

Panen redaktsiooni komisjoni nimel ette seda kinnitada.

Juhataja A. Rei: (Hääletatakse.) Sellega on armuandmise küsimuste lahendamise kord ettekantud kujul nähtawa enamusega wastu wõetud.

2. Töö- ja hoolekandeministeeriumi väljaminekute eelarwe 1919. a. II poole kohta — redaktsioon. Redaktsiooni komisjoni aruandja **W. Ernits** (loeb): „Töö- ja hoolekandeministeeriumi väljaminekute eelarwe 1919. a. II poole kohta.

I. A. Ministeeriumi juhatus.

Ministri palk	17.253.33
Ministri abi palk	12.000.—
	29.253.33
Sõidu- ja päewarahad	1.200.—
	30.453.33

II. A. Ministeeriumi kantselei.

1. a. Palgad (ühes kõigi osakondade ja nende toimkondade kantseleiametnikkudega, maha arvatud töökaitse osakonna töökaitse kommissariaat s. o. IV B.)	86.700.—
b. Perekonna juurdemaks ühes litera a-s näidatud osa ja toimkondadega	900.—
	87.600.—
2. Päewa- ja sõidurahad	300.—
3. Kantseleikulud: (ühised III. A ja IV A.)	
a. Kantseleimaterjaali muretsemiseks	2.520.—
b. Post, telegraaf ja telefon	2.422.—
d. Ajakirjad ja kirjandus	550.—
e. Trükikulud	4.705.—
	10.197.—
4. Majanduslikud kulud: (ühised III. A. IV A.)	
a. Üür	8.000.—
b. Küte	—
d. Walgustus	2.220.—
e. Wesi	96.—
h. Majaruumide puhastamine ja korrashoidmine	768.—
i. Majateenija	—
	11.084.—
5. Inwentaari muretsemiseks (ühes III. A. ja IV A.)	23.664.—
	132.845.—

III. A. Hoolekande osakond.

(Ühes toimkondadega, üldised asjad, inwaliidide, sõjawäelaste ja nende perekondade)

1. a. Palgad (peale kantseleiametnikkude, kelle palgad II a. p. 1-a ja 1-b on näidatud)	42.100.—
b. Perekonna juurdemaks	2.250.—
	44.350.—
2. Päewa- ja sõidukulud	1.800.—
3 } Ühes II A. pp. 3, 4, ja 5;	
4 }	
5 }	
6. 3 lastewarjupaiga siseseadmine ja 4 warjupaiga ülewaltpidamine	516.710.—
7. Smolka kurtummade kooli ja warjupaiga ülewaltpidamine	29.280.—
8. Toetus Eesti lastekaitse ühingule Ameerika abiandmise seltsi poolt annetatud toidukraami jaotamiseks	36.665.74
9. Abiandmine Eesti warburiigi kodanikkudele wäljamaal	20.000.—
10. Üldine abiandmine hoolekande alal	100.000.—
11. Rahwawäelaste perekondade toetamine	500.000.—
12. Langenud rahwawäelaste perekondade toetamine	495.000.—
13. Sõjawangide toetuspunktid	322.520.33
14. Sõjainwaliidide kursused ja ühiselumaja ülewaltpidamine	147.002.—
15. Kaitseliitlaste palk antud awansi katteks	200.000.—
	2.413.328.07

IV. A. Töökaitse osakond.

(Ühes toimkondadega: töö ja kapitaali wahekorra reguleerimise, arwustiku, kinnitussajade, tööturu ja järelwalwe).

1. a. Palgad (peale kantseleiametnikkude, kelle palgad II A. p. 1-a ja 1-b on näidatud ja töö-	
--	--

	kaitse osakonna juhataja, kelle palk ministri abi I A. p. 1-b all on näidatud)	63.950.—
b.	Perekonna juurdemaks	450.—
		64.400.—
2.	Päewa- ja sõidurahad	1.800.—
3.	} Ühes II. A. pp. 3, 4, ja 5;	
4.		
5.		
6.	Pärnu linna tööbörsele riigi poolt abiraha	3.600.—
		69.800.—

IV. B. Töökaitse kommissariaat.

1. a.	Palgad	66.030.—
b.	Perekonna juurdemaks	2.250.—
		68.280.—
2.	Päewa- ja sõidurahad	12.000.—
3.	Kantseleikulud	10.700.—
4.	Majanduslikud kulud.	
a.	Üür	} 1.864.—
b.	Küte	
d.	Walgustus	
h.	Majaruumide puhastamine ja korrashoidmine	750.—
i.	Majateenija	5.700.—
		8.314.—
		99.294.—

Üldse 2.745.720.40"

Redaktsiooni komisjoni nimel panen ette seda eelarwet wastu wõtta ja kinnitada.

Juhataja **A. Rei:** (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on redaktsiooni komisjoni ettepanek wastu wõetud.

3. Rahwawäelaste perekondade toetamise seadus — III lugemisel. Töökaitse komisjoni aruandja **L. Johanson** (loeb): Rahwawäelaste perekondade toetamise seadus.

Juhataja **A. Rei:** (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on pealkiri wastu wõetud.

Aruandja **L. Johanson** (loeb): § 1. Rahwawäelase perekonnaliigetel on õigus riigi poolt paiukit saada sellest päewast alates, mil tema toitja wõeti wäeteenistusse, kui nemad on töowõime-

tud ja nendel enestel ega ka rahwawäelasel perekonna ülewälpidamiseks ei ole warandust ega muud sissetulekut.

Täheendus: Rahwawäelase perekonnaliikmeteks loetakse:

1) tema naine ja lapsed, 2) isikud, keda rahwawäelane tegelikult ülewäl pidas enne sõjateenistusse wõtmist wõi astumist, ehk keda tema seaduse järele kohustatud on ülewäl pidama, kui neil teist toitjat ei ole.

A. Schipai (rhw.): Teen ettepaneku, et igalpool wastawalt pealkirjale „paiuki“ asemel „toetus“ pannakse.

Juhataja **A. Rei:** Aruandja ühineb selle ettepanekuga. Panen § 1 hääletamisele ettekantud kujul ühes rhs. Schipai parandusega. (Hääletatakse.) § 1 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja **L. Johanson** kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega §§ 2 ja 3.

§ 2. Isikud alla 16 ja üle 60 aasta loetakse töowõimetuiks.

Täheendus: Kui rahwawäelase lapsed koolis käiwad ehk muus awalikus õpiasutuses haridust jätkawad, ehk ametit õpiwad, siis saawad nad toetust kunni kooli ehk õppimise lõpetamiseni, olgugi et nad üle 16 aasta wanad on.

§ 3. Töowõimetuse üle otsustab maakonna- ehk linnawalitsus abitahtja elukohale wastawalt. Kahtlastel kordadel otsustab töowõimetuse üle maakonna- ehk linnawalitsuse ettepanekul iseäralik komisjon, kes koos seisab maakonna- ja linnawalitsuse esitajatest, maakonna ja linna ametlikkudest arstidest maakonnawalitsuse esitaja eesistumisel.

Aruandja **L. Johanson** (loeb):

„§ 4. Naine saab ka siis toetust, kui ta töowõimeline on, kui tema laps alla 10 aasta wana.“

Komisjon jääb endise redaktsiooni juurde.

Juhataja **A. Rei:** Panen § 4 töökaitse komisjoni redaktsioonis hääletamisele: „Naine saab ka siis toetust, kui ta töowõimeline on.“ (Hääletatakse) See redaktsioon on 30 häälega poolt ja 22 hääle wastuseisimi-

sel wastu wõetud. Nii langeb ära tarwidus teist redaktsiooni hääletada.

Aruandja **L. Johanson** (loeb):

„§ 5. Selle seaduse §§ 1, 2 ja 4 tähendatud toetusraha väljaarwamiseks wõetakse aluseks riigiasutustes teeniwate päewatöölise keskmine kuupalk, mille järele puudustkannatawatel rahwawäelaste perekondadel on õigus iga kuu kohta toetusraha saada järgmisel määral:

ühel toetusesaajal $\frac{1}{2}$ kaheliikmelise perekonnaga töölise palgast,

kahel toetusesaajal $\frac{2}{3}$ kolmeliikmelise perekonnaga töölise palgast,

kolmel toetusesaajal $\frac{3}{4}$ neljaliikmelise perekonnaga töölise palgast,

neljal toetusesaajal $\frac{4}{5}$ wiieliikmelise perekonnaga töölise palgast.

Enam kui neljale perekonnaliikmele paiukiraha ei maksta.“

Töökaitse komisjon jääb oma redaktsiooni juurde: „§ 5. Selle seaduse 1, 2 ja 4 paragrahwis tähendatud rahwawäelaste perekonnaliigetel on õigus iga kuu kohta toetust saada selles määras, kui palju toiduaineid on määratud iga üksiku rahwawäelase peale sõjawäes sama aja wältusel, kusjuures selle toetuse wäärtus rahas välja makstakse.

Tä h e n d u s: Lapsed alla 10 aasta saawad toetust pooles suuruses.“

Töö- ja hoolekandeministree-riumi esitaja **A. Ennemuist**: Läinud korral tegin mina paranduse § 5-da juurde, mis wastu wõtmata jäi. Tahan siin seda parandust korrata. Nimelt on see § 5-da lõpp rahaasjanduse komisjoni ettepanekul redaktsioonis: „neljal paiukisaajal $\frac{4}{5}$ wiieliikmelise perekonnaga töölise palgast. Enam kui neljale perekonnaliikmele paiukiraha ei maksta.“ See paneb raha wäljamaksja asutuse, praegusel ajal töö- ja hoolekandeministree-riumi, wäljapääsemata seisukorda. Tuleb otsustada küsimus, kui on wiieliikmeline perekond, keda nendest ilma jätta paiukiraha saamisest. Panen ette lõplause redigeerida järgmiselt: „Neljal ja enamal paiukisaajal $\frac{4}{5}$ wiieliikmelise perekonnaga töölise palgast.“

Nii siis, kui juhtuks olema perekond 4-, 5- wõi 6-liikmeline, siis saaksid nad ikka 5-liikmelise perekonna paiuki.

Teine asi, mida minä ette tahaksin panna selle paragrahwi juurde on see, et siin selle paragrahwi järele määratakse

paiukit terwele perekonnale, ilma et neid jaotatakse liigete wiisi, kuna kõigi senni-olewate seaduste järele paiukit antakse välja iga üksiku perekonnaliikme peale. Tihtilugu tuleb üksiku perekonnaliikme kohta paiukit välja anda, aga mitte terwele perekonnale. Näiteks juhtumine, et perekonnaliikmed ühel wõi teisel juhtumisel mitte ühes korteris ei ela, näiteks sõduri isa ja ema, kui üks ühe ja teine wõib olla teise tuttawa juures elab, kuna sõduril enne nendega üks korter oli. Kerkib küsimus, kuidas nendele nüüd paiukit anda, sest üheskoos andmine on wõimatu. Sellepärast panen ette sellele paragrahwile juurde lisada märkuse: Kui rahwawäelase perekonnaliikmed lahus elawad, siis jaotatakse selles paragrahwis määratud summa perekonnaliikmete wahel wastawalt ära raha wäljamaksja asutuse poolt, kusjuures iga lapse kohta alla 10 aastat $\frac{1}{2}$ täisealise inimese kohta tulewast osast arwatakse.

Seaduses peab ära nähtud olema jaotuse wiis, kus selleks tarwidus on.

Juhataja **A. Rei**: Sõna on rahaasjanduse komisjoni aruandjal.

Aruandja **A. Oinas**: Rahaasjanduse komisjoni aruandjana ühinen selle ettepanekuga.

Juhataja **A. Rei**: Lõpusõna on töökaitse komisjoni aruandjal.

Aruandja **L. Johanson**: Rahaasjanduse komisjoni ettepaneku aluseks on wõetud 2-, 3-, 4- ja 5-liikmelise perekonnaga töölise palk. Tegelikus elus meie aga sarnast palgamaksmist ei tea. Maksetakse üksikutele perekonnaliigetele elukalliduse raha 25 marga suuruses, palk aga määratakse koha, wastutuse ja töö järele, selle peale vaatamata, kui palju toitjal perekonnaliikmeid on. Sellepärast ei saa mitte selle maksmiswiisiga ühineda. Töökaitse komisjon on aga wõtnud toetuse andmise aluseks selle toiduainete hulga, mis sõjawäe walitsuse poolt tarwilikuks arwati sõduri toitmiseks ja mille järele ka sõduri perekond kindla ülespidamise saab. Rahaasjanduse komisjoni ettepaneku järele tuleks paiuk aga õieti wäikene ja nimelt $\frac{1}{4}$ töökaitse komisjoni poolt määratud toetusest neljaliikmelise perekonna juures.

Juhataja **A. Rei**: Käesolewa paragrahwi kohta on töökaitse komisjoni

poolt tehtud parandus redaktsioonile, mis võeti vastu II lugemisel. Kui see parandus peaks vastu võetama, siis langeb ära iseenesest tarvidus töö- ja hoolekandeministeeriumi esitaja poolt tehtud paranduse järele. Sellepärast on otstarbekohane seda viimast parandust esimesena hääletamisele panna ja kui see läbi ei peaks minema, siis parandus selle redaktsiooni juurde, mis II lugemisel vastu võeti. Töökaitse komisjoni ettepanek käib nii: „Selle seaduse 1, 2 ja 4 paragrahvis tähendatud rahwawäelaste perekonnaliigetel on õigus iga kuu kohta paiukit saada selles määras, kui palju toiduaineid on määratud iga üksiku rahwawäelaste peale sõjawäes sama aja wältusel, kusjuures selle toetuse wäärtus rahas välja makstakse.

T ä h e n d u s: Lapsed alla 10 aasta saavad paiukit pooles suuruses.“

Teisel lugemisel wastuwõetud redaktsioon on rahwasaadikutele kätte antud ja neile teada. Peale selle on töö- ja hoolekandeministeeriumi esitaja poolt järgmine parandus lõpul: „Nelja- ja enamliikmelise perekonna liigetele maksetakse $\frac{1}{5}$ wiieliikmelise perekonnaga tööliste palgast.“ Siin oli esitatud paranduse redaktsioon õige segane. Kas töö- ja hoolekandeministeeriumi esitaja on nõus, et seda nõnda mõista tuleb, kuidas ette lugesin? (Töö- ja hoolekandeministeeriumi esitaja A. Ennemuist: Jah!) See parandus on sellepärast, — et toetusraha täies suuruses antakse perekondadele, kellel kunni 5 liiget. Panen hääletamisele töökaitse komisjoni redaktsiooni. (Hääletatakse.) 20 häälega poolt, 33 hääle vastu on see ettepanek tagasi lükatud. Selle järele tuleb hääletamisele töö- ja hoolekandeministeeriumi esitaja poolt tehtud parandus. (Hääletatakse.) Parandus on nähtawa enamusega vastu võetud. Panen § 5 ühes wastuwõetud parandusega hääletamisele. (Hääletatakse.) § 5 ühes parandusega on nähtawa enamusega vastu võetud.

Aruandja **L. Johanson** kannab ette ja eraldi hääletamisel võetakse vastu nähtawa enamusega §§ 6—19.

§ 6. Eelmises paragrahwis nimetatud rahasumma suuruse, iga maakonna kohta eraldi, määrab kindlaks komisjon, kes

töö- ja hoolekande-, sõja-, toitus-, ja rahaministeeriumide esitajatest koos seisab, kusjuures walitsuse poolt määratud kindlad hinnad aluseks võetakse. Kui aga sarnaseid kindlaid hindu ei peaks olema, siis võetakse aluseks toitlusministeeriumi andmete põhjal keskmised turuhinnad.

T ä h e n d u s: Selle paragrahwi järele wäljamaksetaw üleüldine rahasumma ei wõi suurem olla, kui rahwawäelase elukutsele wastawa palgatariifi määr ühes perekonnaliigete arwu kohaselt maksetawa perekonnaabirahaga.

§ 7. Selles seaduses määratud toetusraha wäljaandmist korraldab töö- ja hoolekandeministeerium ning tema alamorganidena — walla-, maakonna- ja linnavalitsused.

§ 8. Kõik need, kellel selle seaduse esimese, teise ja neljanda paragrahwi põhjal õigus on riigi poolt toetusraha saada, annawad sellekohase palwe, kas suusõnaliselt wõi kirjalikult, maal — kohalikule wallawalitsusele, linnas — linnavalitsusele ära, kes wiibimata selle seaduse 1, 2 ja 4 punktis tähendatud andmete kogumisele asub, mis hiljemalt 2 nädala jooksul lõpetatud peab olema.

§ 9. Wallawalitsused ja linnawalitsused on kohustatud ka siis, kui nende poole mitte sarnase palwega ei ole pööratud, nemad aga, kas miilitsa läbi, naabritelt wõi mõnel muul teel rahwawäelase perekonna raskest ainelisest seisukorrast teateid saavad, omal algatusel eelmises paragrahwis nimetatud andmete kogumisele asuma.

§ 10. Wallawalitsus saadab wiibimata maakonnawalitsusele sellekohase wormi järele toetusraha-õiguslikkude rahwawäelaste perekondade kohta puutuwad andmed ühes oma ettepanekuga, mida maakonnawalitsused wiibimata läbi waatawad ja toetusraha andmise eitawalt wõi jaatawalt otsustawad. Linnas otsustab toetusraha andmist linnawalitsus tema poolt kogutud andmete põhjal.

Linna- ja maakonnawalitsused saadawad jaatawad otsused toetusraha saamise üle, iga kahe nädala tagant kokkuvõetult töö- ja hoolekandeministeeriumi hoolekande osakonnale, kes need otsused kinnitab ja tarwilikud summad kohalikudesse rentidesse saadab maakonna ja linnawalitsuse nimele toetusraha wäljamaksmiseks.

§ 11. Maakonnawalitsused saadawad selle järele waldadesse nende perekon-

dade nimekirjad, keda toetusesaajateks kinnitatud. Walla- ja linnawalitsus annab toetuse saajateks kinnitatud perekonnana wanemale liikmele ehk rahwawäelase naisele toetusraha raamatu, kuhu kirjutatakse sisse abisaajate perekonnaliikmete arw, nimed ja wanus ning kui palju nad igauks kõik kokku abi peawad saama — ministeeriumi poolt kinnitatud wormi järel.

§ 12. Toetust antakse wälja wallawalitsusest ning linnawalitsusest üheks kuuks ette. Toetuse wäljaandmise üle tehakse toetusraamatusse sellekohane märkus ning korraldatakse kohane raamatupidamine.

§ 13. Linna- ja wallawalitsused peawad toetusesaajate perekondade koosseisu muutumiste järele walwama. Miihitsale tehakse ülesandeks teatada kõigi sarnaste perekondade koosseisu muutumistest kohalikule walla- wõi linnawalitsusele, kes toetusraha wäljaandmist sellekohaselt parandab.

§ 14. Toetusesaajatele sõjawäelaste perekonnaliikmetele antakse haiguse korral hinnata arstiabi ja paigutatakse arsti ettekirjutuse järele haigemajadesse riigi kulul. Haigemajas rawitsemisel olemise aja eest sõjawäelase perekonnaliikmele toetusraha ei makseta.

§ 15. Kõik toetuseandmise asjaajamise kulud kantakse omawalitsuste summadest.

§ 16. Toetuseandmine kestab:

1. Üks kuu pärast rahwawäelase teenistusest kojutulekut, kui see on enne perekonna cest hoolitsenud;

2. Kunni rahwawäelasele wõi perekonnaliigetele toetuse määramiseni rahwawäelase töowõimetuse wõi surma puhul.

§ 17. Selle seaduse mittetäitmise wõi rikkumise üle wallawalitsuse poolt wõiwad asjast huwitatud isikud kaebusi anda maakonnawalitsusele, kuna selle wiimase ja linnawalitsuste peale kaebusi töö- ja hoolekandeministeeriumi hoolekande osakonnale anda wõib. Wiimase otsus on lõpulik. Edasikaebamiseks määratakse kuujaline tähtaeg otsuse kirjalikust teadaandmise päewast arwates.

T ä h e n d u s: Selle seaduse põhjal antawad kaebused ja palwekirjad on margimaksust wabad.

§ 18. Maakonna- ja linnawalitsuse

ülesandeid, mis selles seaduses ette nähtud, wõib maakonna- wõi linnawalitsuse otsuse põhjal nende hoolekandeosakondade peale panna.

§ 19. Selle seaduse maksmapänekuga kaotab sellekohane Wene riigi seadus oma makswuse.

K. Wirma (sd.): Il lugemisel tehti rahaasjanduse komisjoni poolt ettepanek sellesse seadusesse wõtta uus paragrahw, mis kindlaks pidi määrama toetuse maksmise tähtaja; tähtajaks oli selles ettepanekus määratud 1. nowember s. a. Selle seisukoha wastu waidles töökaitse komisjoni aruandja ja heitis rahaasjanduse komisjonile sarnast tähtaja kindlaksmääramist ette. Nagu pärast selgus, saadakse mitmel pool asjast niiviisi aru, et kui meie siia mingisugust paragrahwi sisse ei wõta, mis toetuse maksmise tähtaega ära määraks, siis maksetakse toetust sellest ajast peale, millal rahwawäelane rahwawäkke oli wõetud. Selle arwamise wastu on aga teine arwamine, ja nimelt, et toetust hakatakse maksta selle seaduse järele alles selle seaduse wäljakuulutamise päewast arwates, see on: millal seadus „Riigi Teatajas“ ilmub. Kunni käesolewa seaduse wäljakuulutamiseni maksab aga weel weneaegne seadus. Igatahes on aga töökaitse komisjoni aruandja arwamine, nagu hakkaks uus seadus enne wäljakuulutamist maksta, täiesti ekslik. Mis puutub rahaasjanduse komisjoni ettepanekusse, toetuse makswuse tähtaega fikseerida 1. nowembri peale, siis juhin mina rahwasaadikute tähelepanu selle peale, et minu arwates, kui sarnaseid tähtaegu mitte ei määrata, siis tegelikult maksta hakkab seadus wäljakuulutamise päewast. Sellega on töökaitse komisjoni ettepanek hilisema seaduse maksmapänemise poolt, wõrreldes rahaasjanduse komisjoni ettepanekuga. Mina isiklikult olen sellel seisukohal, et seadus peab maksta hakkama alati sellest päewast, millal ta wälja kuulutati. Ja sellepärast ettepanekut mina ei tee, kuid hoiatan, et meie siin jälle ei hakka tähtaega seletama, sest siis kordub seesamane lugu, mis kooliõpetajate palkadega. Põhimõttelikult olen täiesti selle poolt, et meie mitte tagant järele seadust maksta ei paneks.

J u h a t a j a **A. Rei**: Sõna on rahaasjanduse komisjoni aruandjal.

Aruandja A. Oinas: Teen uuesti sellekohase ettepaneku uue paragrahwi üleswõtmise kohta selle seaduse lõppu.

Töö- ja hoolekandeministeeriumi esitaja **A. Ennemuist:** § 20-das on öeldud, et rahwawäelaste perekondadele, kelle toitja enne selle seaduse väljakuulutamist rahwawäkke wõeti wõi astus, hakatakse paiukiraha arwama 1. nowembrist 1919. a. alates. Wõib olla kuulutatakse see seadus wälja detsembri lõpus wõi keskpaigas ja siis tuleb niisugune asi ilmsiks, et isikute perekonnad, kelle toitja enne selle seaduse väljakuulutamist sõjawäkke wõetud; olgugi detsembrikuu jooksul, saaksid ikkagi paiukit 1. nowembrist alates, see on enne kui nende toitja nende juurest ära wõeti. Nimelt hakkawad need paiukit saama 1. nowembrist. See ei ole mitte õige. Sellepärast panen ma ette: „rahwawäelase perekonnale, kelle toitja enne 1. nowembrit 1919. a. rahwawäkke on wõetud wõi astunud, hakatakse paiukit maksma 1. nowembrist 1919. a. alates.“

Juhataja A. Rei: Sõna on töökaitse komisjoni aruandjal.

Aruandja L. Johanson: Töökaitse komisjon on § 1. öelda tahtnud, nagu see eelmistel lugemistel selge sõnaga on seletatud, et kõigil rahwawäelastel on õigus toetust saada selle seaduse järele sellest päewast alates, kui tema rahwawäkke on astunud; seda on siin toonitatud ja seda on tahetud kätte saada; rahaasjanduse komisjon, kes tagant järele maksu eitas, läks mõne paragrahwi juures isegi nii kaugele, et ta § 7 põhjal ilusaid käeliigutusi tehes, kõigi kohta kinnitusseadust maksma panna lubas, selle juures eitas aga selle osalist maksmapanemist. Kui selle seaduse § 1 peaks lahkuminewaid arwamisi tekitama, siis on wabariigis selleks asutus, kes seadust seletab. (K. Parts, rhw.: Asutaw Kogu peab selgelt ära ütleva.) Teie peate ütleva, kas tahate maksta, wõi ei. Mul on ainult kaitsta seda seadust sellelt seisukohalt, et tarwis on järele maksta inimestele, kellele walitsuse poolt on töötus antud — omawalitsuse asutuste poolt on seda mitmel korral toonitatud, ja seda töötust peab ka ausalt täitma. (Wahelhüüe: Kuidas Wene seaduse järele on maksetud?) Wene sea-

duse järgi ei ole maksetud, seda teate väga hästi.

Töö- ja hoolekandeminister **A. Palwadre:** Ma arwan, et ei wõi mitte leppida töökaitse komisjoni esitaja seisukohaga, et see küsimus weel lahtiseks jäetaks. Selle seaduse läbiwõimine jääb töö- ja hoolekandeministeeriumi kätte ja mulle on selge, kui seadus maksma hakkaks wastuwõetud redaktisoonis, siis tema hakkab maksma „Riigi Teatajas“ väljakuulutamise päewast peale. Wiimases punktis on öeldud, et selle seaduse väljakuulutamisega kaotawad oma jõu endised weneaegsed määrused; tähendab kunni selle seaduse väljakuulutamiseni on need määrused makswad. Pean ütleva, et senni ei ole küll rohket toetusraha makstud sõdurite perekondadele, kuid siiski on seda asja korraldatud, ehk küll kindlad juhtnöörid selleks puudusid. Tagant järele maksta selle seaduse järele oleks üsna keeruline ülesanne. Seaduses, mis wastu wõetakse, on paiukimaksmine tingitud kahest momendist: töowõimetusest ja waranduslikust seisukorrast. Tagant järele hakata otustama ja teateid koguma töowõime kohta on ütle mata raske, ja neid andmeid ei saagi, sest rahwawäge hakati mobiliseerima nowembrikuul 1918. a. ja sel korral ei olnud meil täielikult organiseeritud politseid ega omawalitsust, kust neid teateid tagant järele wõiks saada. Ma ei tea mitte, kust neid teateid nüüd wõiks saada. Wõib segadusi tulla ja ei saa sugugi kindlaks teha, kellel õigus oleks olnud toetusraha saada tagant järele. 1. nowembrist alates wõiks see seadus aga maksma hakata, sest kui selle seaduse projekt walmis oli ja töö- ja hoolekandeministeeriumi kaudu Asutawale Kogule edasi anti, siis saadeti selle projekti ära kirjad kõigile maakonna- ja linnawalitsustele tutvustamiseks. Ja sel korral wõisid kõik linna- ja maakonnawalitsused kindlaid andmeid koguma hakata. Toetan töö- ja hoolekandeministri poolt tehtud ettepanekut, et see seadus maksma hakkaks 1. nowembrist peale. Seda on tegelikult võimalik läbi wiia, ja ma arwan, see wastaks küllalt rahwawäelaste perekondade huwidele.

Aruandja L. Johanson: Et tagant järele maksmine raskusi toob, on iseenesest mõistetaw, kuid sellega ei wõi rehkendada. Ma teen ettepaneku, et kui

tahetakse selgust saada, määratagu täht-aeg 11. novembrist 1918. a.

Juhataja **A. Rei**: Sõna on rahwa-esitajal Oinas'el faktiliseks märkuseks.

A. Oinas (sd.): Ma teen märkuse rohkem isiklikuna, kui asjalikuna Töö-kaitse komisjoni esitaja tarwitas minu kohta ütelust, et ma olla eitanud tööpuu-duse wastu kinnitamist. Ma pean kind-lalt tõendama, et mina sõnagagi kuskil tööpuuduse kinnitamise wastu rääkinud ei ole. Mis andis töökaitse komisjoni esitajale põhjust niisugust weidrat otsust teha, on arusaamatu, wahest ehk seisuk-ht, millele ma asusin § 4. juures, kuid siis on see igatahes ekslik ja ebakohane järeldus.

Juhataja **A. Rei**: Rahaasjanduse komisjoni aruandja Oinas'e poolt on ette pandud wastu wõtta rahaasjanduse komisjoni poolt tehtud ettepanek, mis II lugemisel wastu wõeti: „§ 20. Rah-wawäelaste perekondadele, kelle toitja sõjawäkke wastu wõetud, hakatakse toetusraha arwama 1. novembrist 1919. a.“ Selle järele on parandus teh-tud töö- ja hoolekandeministeeriumi es- taja poolt: „Rahwawäelaste perekonda- dele, kelle toitja enne 1. novembrist 1919. a. on rahwawäkke wõetud wõi as- tunud, hakatakse paiukit maksma alates 1. novembrist 1919. a.“ Peale selle tegi töökaitse komisjoni aruandja ettepa- neku, wist selle wiimase paranduse juurde panna: „11. november 1918. a.“, kuid see on uus ettepanek, mis II lugemi- sel mitte arutamisel polnud ja mida sel- lepärast 3. lugemisel hääletamisele ei saa panna. (Rahaasjanduse kom- misjoni aruandja A. Oinas: Ühinen töö- ja hoolekandemi- nisteeriumi esitaja ettepane- kuga.) Et rahaasjanduse komisjoni aruandja töö- ja hoolekandeministeer- iumi esitaja ettepanekuga ühinenud, lan- geb see ettepanek ära. (Töö- ja hoo- lekandeministeeriumi esi- taja A. Ennemuist: Teatan, et minu ettepaneku wahelt ära jäänud kaks sõna: „selle sea- duse“.)

Seega jääb järele üks ettepanek töö- ja hoolekandeministeeriumi esitaja poolt. (Hääletatakse.) Ettepanek on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Rohkem täiendawaid ettepanekuid pole tehtud. Lõpul tuleb kogu seadus- eelnõu korraga hääletamisele. (Hääle- tatakse.) Nähtawa enamusega on kogu seaduseelnõu 3-dallu- gemisel wastu wõetud.

L. Olesk (töer.): Teen ettepaneku seda seaduseelnõu ühe punktiga täien- dada, nimelt: „Sellel seadusel on edasi- lükkamatuse iseloom.“

Juhataja **A. Rei**: (Hääleta- takse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

Aruandja **L. Johanson**: Teen ettepaneku seda seaduseelnõu redaktsi- ooni komisjoni anda ja komisjoni ko- hustada kahe päewa jooksul seaduseel- nõu läbi vaatama.

Juhataja **A. Rei**: (Hääleta- takse.) Ettepanek on nähtawa enamusega wastu wõetud.

4. Määrus töö- ja hoolekande- ministeeriumile 2.064.320 mar- galise erakor- ralise krediidi awamise kohta Eesti laste- kaitse ühingu toetamiseks — I lugemisel. Rahaasjanduse komisjoni aru- andja **J. Piiskar**: Ma arwan, et seda sea- duseelnõu, mis rahwa- esitajaile juba kätte on jagatud, enam ette kanda tarwis ei ole; ta- haksin ainult paari sõ- naga peatada nende krediitide põhjenda- mise juures. Nagu teada, asutati lastekaitse ühing minewal aastal sel puhul, kui meil wõimalus awa- nes Ameerikast Eesti puudustkannata- watele lastele toetust saada. Ta asutati ja on siinamaale töötanud eraorganisatsioo- nina ja on abi andnud umbes 70.000 lap- sele. Kuid juba tänawu suwel selgus, et see korraldustöö ja toiduainete wäljaja- gamine praegusel organisatsioonil üle jõu käib, kus pealegi suuremale osale lastele on waja olnud toitu toitluspunktis wal- mistada ja wälja jagada. Seda asjaolu silmas pidades, et sarnane töö lastekaitse ühingu aineliselt üle jõu käib, otsustas ühingu juhatus walitsuse poole pöörata ettepanekuga, seda korraldust enese kätte wõtta. Ühisel nõupidamisel, millest osa wõtnud riigikontrolli esitaja, linna hoo- lende osakonna esitaja, toitlusministeer- iumi esitaja, linna toitluswalitsuse esitaja ja töö- ja hoolekandeministeeriumi esi-

taja, peale selle ka lastekaitse ühingu juhatus; arutati küsimust, kuidas tuleks seda abiandmist korraldada. Selgus, et keegi ministeerium ei soovinud lastekaitse ühingu tööd oma peale võtta ja leiti, et lastekaitse ühing, kes seda siimaale korraldanud, ka edaspidi seda tegema peaks. Sellelt seisukohalt välja minnes on siis lastekaitse ühing ettepaneku teinud, ja selle ettepaneku on ka töö- ja hoolekandeministeerium vastu võtnud, et töö- ja hoolekandeministeerium võtaks enese peale algatuse muretseda lastekaitse ühingule Eesti Wabariigi Walitsuselt Asutawa Kogu kaudu teatawat toetust operatsioonide jaoks lastekaitse ühingule. Nõnda ongi see ettepanek harilikus korras tulnud eelarwekommissjoni, sealt rahaasjanduse komisjoni ja sealt Asutawasse Kogusse. Üks ettepanek on nimelt 120.000 mr. Eesti lastekaitse ühingu toetamiseks tänawu aasta ja 2. ettepanek, mis suurema summa kohta käib. Ettepanekule on aluseks järgmine asjaolu: kui Ameerika korraldus Eesti lastele abi andma hakkas, siis peeti Eesti Wabariigi Walitsusega sellekohaseid läbirääkimisi ja kirjutati alla ametlik leping mõlemate poolte wahel, kus Eesti Wabariigi Walitsus ennast kohustab laste toitmiseks sellesama korralduse kaudu anda ameeriklaste poolt kindlaks määratud jahu 0,15 naela päewas. See teeks välja 32 tonni jahu nädalas. Toitlusministeeriumilt saadud teadete järele tuleks selle eest 4 kuu jooksul maksta 1.944.320 mk. Ma võtaksin enesele wabaduse paari sõnaga lühikest ülewaadet lastekaitse ühingu tegewusest tema ametlikkude arwude järele anda. Üksikasjalisemaid seletusi saab muidugi pärastpoole ehk lastekaitse ühingu esitaja andma. Nagu juba tähendatud, on lastekaitse ühing umbes 70.000 lapse eest hoolitse nud, peaasjalikult linna laste eest, kuna wiimasel ajal ka maalapsed seda toetust saanud. Igale lapsele antakse päewas $\frac{1}{2}$ toopi suppi ja sinna kõrwa $\frac{1}{4}$ naela leiba. Et aga jahude määr õige wähe on, siis on nõnda korraldatud, et leiba ainult 4 päewa nädalas saadakse. Kolmel päewal on toit nõnda walmistatud, et tarwidust leiwa järele ei ole. Toitluspunktides käiwad lapsed üle 7-aasta. Kes alla seitsme aasta wanad, saawad oma teatawa normi toiduaineid. Kindel on, et warsti on päralt jõudmas umbes 35 tuhat paari saapaid, sukki jne. ja wist ka

niisama palju riiet laste palitute jaoks selle tingimisega, et Eesti walitsuse korraldust mööda palitud saaksid walmis ömmeldud ja siis välja antud. Selles küsimuses olla läbirääkimised käimas „Ühistööga“, kes arwatawasti selle korralduse enese peale wõtab. Selle jaoks ei ole weel krediiti. Peale toitluspunktide korralduse on teatawal ühingul tegewus wõi töö, mis palgalist jõudu nõuab: laste kohta teadete korjamine, kontroleerimine jne. Nagu mäletame, oli omal ajal, kui tegewus algas, siin ja seal nurinat kuulda, et mitte otstarbekohaselt ei jagata toiduaineid. Praegu on tegewuses kaunis suurearwuline kontroll-aparaat, kelle ülesandeks on kohtadel selgeks teha, kellele õieti abi anda tuleb. Kohtade peal, see tähendab teistes linnades, on osakonnad, kes punkte korraldawad ja toiduaineid välja jagawad. Nendele saadetakse Tallinnast pikema aja jaoks aineid kätte. See ainete kättesaatmine on käsil, kunni jaanuari lõpuni arwatud, ja siis jääb neil weel ladus 2.400 puuda riisi, 1.200 puuda suhkrut, ube 4.900 puuda, kakaod 2.800 puuda ja piima 430.000 purki tarwitamiseks pärast 1. weebruari. Peale selle olla weel lootust juurde saada aineid, sest olla leping tehtud kunni suweni, lastekaitse ühing warustaks lapsi kunni suweni. Siis kui selgus, et ühing täiesti eraorganisatsioonina edasi töötada ei jaks ja töö- ja hoolekandeministeeriumiga kokku lepiti, siis lepiti kokku ka selles asjas, et ühing tuleb töö- ja hoolekandeministeeriumi kontrolli alla, tähendab töötab temaga otsekohe kontaktis ja sellepärast ei lähe see krediit ka mitte otsekohe lastekaitse ühingule waid töö- ja hoolekandeministeeriumile, et lastekaitse ühingule toetusraha välja anda. Mis puutub teise summasse, 120.000 mrk., siis pean tähendama, et riigi eelarwe-komisjonis olla küsitud summa 165.500 mrk. Rahaasjanduse komisjon leidis aga lastekaitse ühingu tegewuse aruannet kunni 1. nowembrini läbi waadates, et seda summat natukene wõiks wähendada, arwesse wõttes neid kulusid, mis weel aasta lõpuni tarwis välja anda ja arweid, mis raha puudusel senni maksmata, ja sellepärast wäendas komisjon oma poolt seda summat, 165.500 asemel 120.000 mrk., arwates, et sellest peaks jätkuma. Rahaasjanduse komisjoni nimel teen ettepaneku, selle eelnõu esimesele lugemi-

sele asuda ja seda eelnõu esimesel lugemisel wastu võtta.

Juhataja A. Rei: Komisjoni aruandja poolt on ettepanek tehtud käesolew määrus esimesele lugemisele võtta. (Hääletatakse.) Ettepanek on nähtawa enamusega wastu võetud. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on seaduseelnõu I lugemisel wastu võetud.

5. Seadus omavalitsuste heaks nende 1919. a. puudujääkide katteks võetawate täiendawate maksude kohta — III lugemisel. Rahaasjanduse komisjoni aruandja **A. Oinas** (loeb): Seadus omavalitsuste heaks nende 1919. a. puudujääkide katteks võetawate täiendawate maksude kohta.

Juhataja A. Rei: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on pealkiri wastu võetud.

Aruandja A. Oinas (loeb):

§ 1. Linna, maakonna, alewi, ja walla omawalitsustele antakse õigus 1919. a. puudujääkide katteks täiendawalt sissetulekumaksu võtta sissetulekutest 600 kunni 1.200 margani kahekordses suurus, 1.200 kunni 2.000 margani kolmekordses, üle 2.000 marga neljakordses suuruses sellest, mis neil lisamaksuna on lubatud võtta ajutise walitsuse poolt 8. aprillil 1919. a. wastu võetud määruse järele 1918./19. aasta sissetulekumaksu sissenõudmise kohta („Riigi Teataja“ nr. 24, 1919. a. nr. 60.) Sissetulekud kunni 600 margani wabastatakse selle seaduse põhjal võetawast lisa sissetulekumaksust.

J. Reinthal (rhw.): Omawalitsuste tegelastel on hästi teada, missuguses kitsikuses omawalitsuse asutused praegu on. Sellepärast tuleks sissetulekuid nõutada, mis võimaldaks neil wäljaminekuid katta. Sellel praegusel seaduseelnõul on aga oma teine külg, see on nimelt see tegelik külg; kas tõesti suudetakse kätte saada neid maksusid nii suurel määral. Selle kohta olen wiimasel ajal kompetentselt poolt materjaali saanud, mis räägib päris eitawalt selle kohta. Muuseas on maksuinspek-

torid võtnud praeguse seadusprojekti kõne alla, ja nad on asunud eitawale seisukohale, sellepärast et praegune sissetulekumaksu seadus on nii väga ülepea-kaela tehtud, hindamiskomisjonid on korratult oma töid teinud ja sellepärast on sissetulekumaks nurinat ja õigustatud nurinat wälja kutsunud. Materjaali puudusel on maksuinspektorid alusnormid üles seadnud, mis mitte ühtlased ei ole igas maakonnas, ja sellepärast maksuinspektorite konverents leidis, et see lisamaksude elluwiimine wõiks väga eitawalt järgmise aasta sissetulekumaksu peale mõjuda, sest et siis inimesed hakkawad kartma ja ei anna oma sissetulekuid õieti üles. Eriti on weel kompetentselt poolt tähtsapanu juhitud järgmiste argumentide peale: meie sissetulekumaksu seadus on okupatsiooniaegne ja ta on puudulik, jätab palju tühje kohte. Näiteks: Wene seaduses oli § 171., kuna Saksa seaduses ainult 21 paragrahwi on. Wene seaduses oli 56 wormi, kuna Saksa omas ainult 8 leidub. Nüüd on erakorraline muutlik aeg ja maksu kohta ei ole jõutud korralikult materjaale nõutada. Osa materjaali on okupatsiooniajal kaduma läinud: lohakalt on kogutud teateid; on juhtumisi, et mõnele nende sissetulekute kohaselt liiga kõrge maks on määratud, kuna teised paljud suuremad maksjad on maksust wabaks jäänud. Täna ma näiteks kuulsin, et siin Tallinna lähedal Nõmme alewis kellelgi v. Glehn'il suur liikumata warandus on, tema on aga maksjate kirjast täiesti wälja jäänud. Siis puudusid täiesti eestikeelsed wormulaarid, mille järele maksumaksjad oma sissetulekust teatada wõiksid, see on üks puudus. Eelhindamise komisjonid on selles asjas täitsa oma arwamise järele talitanud, nõnda et paljudel maksjatel, kellel maksumma suureks oleks läinud, hindajad maksu meelega vähendasid. On ka juhtumisi ette tulnud, et seal, kus hindamiskomisjon püüdis õiglaselt maksu kätte saada, wallanõukogu ei ole komisjonile tasu määranud. Nüüd, kus need maksud isegi on kaunis kõrged juhtunud, hakatakse weel lisa võtma. Lugu on aga nii, et kui inimesel on üks kwiitung käes, et ta 1918./19. aasta maksud täiesti on maksnud, ja uus nõudmine tuleb, et weel kord maksuma peab, siis näeb ta, nagu ei olekski maksudel lõppu näha, ja paljud maksjad lihtsalt ei õienda sellepärast oma maksusid ära. Osalt wõib ka tõesti juh-

tuda, et neil maksud liiga raskeks lähevad. Näiteks on 4.500 marga pealt sissetulekumaksu 270 marka, see on 180 marka maakonnale, 45 riigile ja 45 marka valiale; nüüd peab inimene sedasama teist korda veel maksma. Peame tunnistama, et praegusel ajal 4.500 marka ei ole kuigi suur sissetulek ja sellest 270 marka ära maksta, see ei ole mitte õige. Öeldakse, et maksud on võetud 1917. a. sissetuleku järele, et siin protsendid ei tulegi nii suured. Oleks maksu tõesti võetud ainult 1917. a. sissetulekute järele, siis sellel juhtumisel oleks see töö maksuinspektoril täitsa asjata olnud, sellepärast et 1917. aasta sissetulekud praeguse ajaga võrreldes liiga väiksed on nende kulude kõrval, mis maksuwõtmine sünnitab. See parandus, et alla 600 marga sissetulekuga isikud maksust wabastatud oleksid, oleks täitsa tühine, sest praegusel ajal 600 marka palka saab ainult karjapoiss, ja see ei ole kellegi sissetulek. Sellepärast on täitsa õiglane, kui maksuinspeksioon kartust awaldab, et seesugusel määral maksusid kokku ei saa, kuna see ainult maksjate seas üldise protesti elule kutsub ja maksusid wabatahtlikult ära ei makseta, sunniwiisil aga neid sisse nõuda oleks riigile liiga raske.

Neid argumente arwesse wõttes, pean ma täiesti kaaluwaks toetada seda ettepanekut, mis rhs. Kuusner teisel lugemisel tegi, see on, et sissetulekumaksu peab wõtma mitte 4-kordselt, waid 2-kordselt, see on, wõtma poole vähem sellest, mis on kawatsetud wõtma, see teeb asja siiski kergemaks.

K. Wirma (sd.): Mina arwan, et akl. Reinthal'i põhjendused selles asjas, et need andmed, mis maksuinspektoritel olemas on, wäga puudulikud on, et see tõesti niimoodi on. Kuid sellest järeldada ja põhjendada, et sellepärast tuleks nõuda ainult 2-kordset maksu 4-kordse asemel, need põhjendused ei ole igatahes minu arust mitte õiglased. Kui meie põhjendusi tahame leida, et see 4-kordne maks mitte õiglane ei ole ja 2-kordne parem oleks, siis wõtame aluseks neid andmeid, mismoodi väljaspool need maksud on määratud ja missuguses wahekorras need maksud meie sissetulekumaksuga on. Minul näiteks on käes Inglismaal, juuni-kuus sel aastal komisjoni tööde tagajärjed. Need andmed on muuseas ka

graafiliselt kokku wõetud ja näitawad Inglismaa, Ameerika, Kanaada, Austraalia ja Uue Meremaa olusid. Nende andmetega võrreldes tegin mina ühes 4-kordse lisandusega ka samasugused graafilised joonistused meie andmetest, kus selgub, et juurde lisades neljakordne määr, meie ligikaudu saame alamatel astmetel natukene kõrgemad määrad, kui Inglismaal, kuna kõrgematel selle wastu määr madalam on. Sel puhul, kui 4-kordne määr wõtta, läheb alamatel astmetel meie norm Inglismaa omast kaugelt üle. Ameerika läheb selle poolest lahku, et just alamatel astmetel, see on vähema sissetulekuga maksu määr nendel palju madalam on, kuna aga kõrgematel astmetel ta palju kõrgemale läheb kui Inglismaal. Nii on näiteks 50.000 naelsterlingi juures iga naelsterlingi pealt maks 144 pensi. Enam kõrgemale Inglismaal ei lähe, kuna Ameerikas miljoni naelsterlingi juures kunni 182 pensi naelsterlingi pealt wõetakse. Sellest meie näeme, et kui suurtest normidest rääkida, siis teistes maa-des need normid palju suuremad on kui meil. Meie seaduse järele hakatakse sissetulekumaksu wõtma 2.000 margast peale, Inglismaal aga 130 naelsterlingist alates. Kui nüüd kursiwahe wõtaksime, ütleme 40 Eesti marka 1 naelsterling, sel juhtumisel läheksid meie andmed Inglismaa omadega ligikaudu ühte. Kunni 25.000 margani oleksid nad küll suuremad, kuid üle selle on peaaegu üks ja seesama. Nõnda siis, kui sellega põhjendada, et meil maksud, kui neid 4-kordselt sisse nõuda, wäga suured on, ja sellepärast neid vähendada tuleks, arwan ma, et see mitte õige ei ole; kui need wahekorrad segamini on, siis on nad segamini ühte wiisi neljakordse kui kahekordse lisanduse juures. Need wahekorrad ei lähe paremaks ei ühe ega teise protsendi juures. Aga et meie üldse kuidagimoodi otsekoheste maksude korralduse teeksime, siis ei ole siin midagi parata. Meie peame selle juurde jääma ja neid andmeid parandama. Ja see protsendimäär iseenesest, see kahekordne ja neljakordne ei aita siinjuures mitte midagi. Siin peab midagi muud abinõu tarwitusele wõtma, kuid see protsendimäär iseenesest siin ei aita midagi. Kui rhs. Reinthal oleks seletanud nii, et selle määra wastuwõtmisega meie ei saa anda omawalitsusele ikkagi abi, sest et raha ei tule nii-kui-nii sisse ja nende andmete põhjal ei

makseta, siis ma saaksin aru, siis tuleks teisi abinõusid ruttu käsile võtta. Täna-sest päewakorras on näha, rhs. Nurk'i ettepanekust, kus niisuguseid põhjendusi ette tuakse, et selle määraga meie ei saa omawalitsusi kitsikusest päästa, sellepärast et raha ei tule sisse. Igatahes ei õienda ka see seadus seda wahekordä ära, et meie seda normi peame vähendama. Meil on ligikaudu normid niisugused, nagu mujalgi on ja meie võiksime rääkida nüüd sellest, et need normid on madalamal astmel liiga suured. Kuid meie olukorrad on wahest isesugused, meil on madalamaid astmeid rohkem ja seda wahekorda peame arwesse wõtma.

Juhataja A. Rei: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja A. Oinas: Maksuinspektorid olid koos pärast seda, kui rahaasjanduse komisjon selle seaduse oli läbi waadanud ja tema redaktsiooni kindlaks määranud. Minul oli juhus rääkida selle seaduse üle otsekoheste maksude peawalitsuse juhatajaga. Otsekoheste maksude peawalitsuse juhataja lubas oma poolt maksuinspektorite koosolekul tarwilikuks leitud parandusi ette kanda, kuid senni ei ole tema neid parandusi teinud, ja nähtawasti on ta wist loobunud nende paranduste tegemisest. Ma ei taha sissetulekumaksu seadust ennast, samuti tema tegelikku läbiwiimist mitte kaitsma hakata. Ma tean, et see seadus ise, kui ka tema läbiwiimine suurte puuduste all kannatab, kuid praegu ei ole meil paremat seadust, nii ei jää meil muud teed üle, kui selle seaduse pinnale asuda ja lisa sissetulekumaksu määrata.

Rhs. Kuusner pani läinud koosolekul ette maksumäära vähendada, alandada teda kunni kahekordseni. Seda ettepanekut toetab tänasel koosolekul härra Reinthal. Kuid ma tuletaksin meelde härra Reinthal'ile, et käesolewas seaduses ette pandaw maksumäär on kindlaks tehtud omawalitsuse peawalitsuse poolt, läbi waadates neid eelarweid, mis omawalitsuse asutuse peawalitsusele on saadetud, kui meie seda määra vähendaksime, siis tuleks mõnda uut maksuseadust omawalitsuse kulude katteks välja anda. See oleks esiteks. Teiseks ei kohustata omawalitsusi mitte, kellel nii suurt lisamaksu tarwis ei ole, seda neljakordsel määral wõtma, waid seaduses on öeldud, et antakse õigus neljakordse määrani

wõtta. Kui aga selgub, et näiteks Harju maakonnawalitsusel küllalt oleks wõtta sissetulekumaksu kahekordsel määral, siis annab seadus selleks täieliku võimaluse.

On ainult tarwis maakonnawalitsusel maakonnanõukogu kokku kutsuda ja seal wastu wõtta tawalik määr, millega maakonnawalitsus leiab võimalikuks leppida, ja küsimus on otsustatud.

Iseenesest on iga suurema maksu sissenõudmine üks raske asi. Maksu-maksmiste juures tulewad alati konfliktid, mööda sellest ei pääse siingi. 1918. a. sissetulekumaksul on palju puudusi, kuid meil pole praegu midagi paremat walida.

Mis puutub rhs. Wirma seletusse, siis on temal täiesti õigus, et meie sissetulekumaks oma lisamaksu kujul ei wasta mitte harilikku sissetulekumaksudele selles mõttes, et meie protsendid madalamatel astmetel kõrgemad on, kui see Lääne-Euroopas tawaliselt on. Välja minnes sellelt seisukohalt, panin paranduse ette, kuid tähendan, ka seegi parandus ei tee seda seadust weel heaks. Need astmed, millest algab wabastamine sissetulekumaksust ja millest algab kahekordsel ja kolmekordsel määral wõtmine, oleksid pidanud kõrgemad olema. Kuid neid kõrgemaid astmeid, mis oleksid wastanud Lääne-Euroopale, ei pane mina sellepärast ette, et meie maal sissetulekud on hinnatud üldse liiga madalalt, nii et suurema sissetulekumaksu alt suurem osa meie talupidajaid ära libiseb.

Tuleb weel silmas pidada, et aluseks on wõetud 1917. a. tähendatud väiksemad sissetulekud. Kui kuskil on aluseks wõetud praeguse aasta sissetulekuid, siis ei ole see mitte õige. Maksumaksjal on õigus niisugusel juhtumisel kohtusse pöörduda. Muidugi, kõik ei pööra mitte kohtusse, kuid õigus seda teha maksu-maksjal igatahes on. Kui seda silmas pidada, siis arwan, et Asutaw Kogu võiks rahaasjanduse komisjoni poolt ette pandud seaduse wastu wõtta, wastasel korral ei suudaks omawalitsuse asutused oma väljaminekuid katta ja peaksid uusi sissetulekuallikaid otsima, mida aga nii hõlbus leida ei ole.

Juhataja A. Rei: Käesolewa paragrahwi kohta on rhs. Reinthal'i poolt ettepanek tehtud neljakordset maksu kahekordse peale vähendada. (Hääletatakse.) See ettepanek on 27

häälega, 23 wastu tagasi lükatud.

Nüüd panen ma § 1. sellel kujul, nagu ta rahaasjanduse komisjoni poolt ette pandud, hääletamisele. (Hääletatakse.) § 1. on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja **A. Oinas** kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega §§ 2—8.

§ 2. Omawalitsused wõiwad § 1 määratud täiendawa sissetulekumaksu alla panna peale 1917. a. sissetulekumaksu seaduses tähendatud isikute ja asutuste weel neid, kës 1. juulil 1919. a. wastawa omawalitsusüksuse piirides elasid wõi asusid, ehk kellel seal kodune sissesead wõi teenistus oli, tingimisel, et kedagi ei wõi panna selles seaduses määratud täiendawa maksu alla korraga mitmes kohas.

Lahkumineku, mis ses küsimuses omawalitsuste wahel wõiwad tekkida, on siseministri lahendada.

§ 3. Maakonna ja walla omawalitsustel on peale täiendawa sissetulekumaksu õigus wõtta täiendawalt liikumata waranduste maksu kahekordses suuruses sellest, mis ajutise walitsuse poolt on lisamaksuna nende heaks ette nähtud 16. aprillil 1919. a. wastuwõetud seaduses liikumata waranduste maksude kohta 1919. aastal („Riigi Teataja“ nr. 28/29, — 1919. a., nr. 68).

§ 4. Riigi maksuasutusi kohustatakse nende käesolewaid andmeid omawalitsustele wiimaste nõudmisel tarwitada andma täiendawate sissetuleku- ja liikumata waranduste maksude wõtmiseks.

§ 5. Täiendawate sissetuleku- ja liikumata waranduste maksude tähtpäewade määramine, maksude sissenõudmine, vähendamine ja neist wabastamine jäetakse omawalitsuste wõimkonda, wastawate wolikogude ja nõukogude otsustada ja korraldada.

Maksude sunduslikul sissenõudmisel wõiwad omawalitsused käsitada kõiki neid õigusi, mis on seaduse järele riigil tähendatud maksude asjus.

§ 6. Maksud, mis maakonna ja walla omawalitsused 1919. a. elanikkudele peale pannud teistsugustel alustel wõi kõrgemal määral kui lubatud määruses kaubanduslikkude ja tööstuslikkude ette wõtete patendimaksu kohta 1918. a. („Riigi

Teataja“ nr. 10, 1918. a.), määruses 1918./19. aasta sissetulekumaksu sissenõudmise kohta („Riigi Teataja“ nr. 24, 1919. a.), 16. aprillil 1919. a. seaduses liikumata waranduste maksude kohta 1919. a. („Riigi Teataja“ nr. 28/29), Saksa sõjawõimude korraldustes lõbustusmaksu- ja koeramaksu kohta („Verordnungsblatt für Liv- und Estland“ nr. 22), arwatakse selle seaduse põhjal nõutawa liikumata waranduste ja sissetulekumaksu arwele; kusjuures maksusummad, mis selle seaduse põhjal wõetawatest maksudest suuremad, 1920. aasta maksude ette arwatakse, wõi kellel neid selles kogukonnas maksta ei tule, neile wastawate omawalitsuste poolt tagasi maksetakse.

§ 7. Kaebusi täiendawate sissetuleku- ja liikumata waranduste maksude asjus wõib anda kahenädalasel tähtajal, maksumaksjale otsuse teadaandmise päewast arwates, wastawate linna-, maakonna-, alewi- ja wallawalitsuste kaudu siseministrile, kaebusi siseministri otsuste peale, — samal tähtajal ja korral kõrgemas Riigikohtuses.

§ 8. Siseministrile antakse õigus wälja anda juhatuskirju ja sunduslikka korraldusi käesolewa seaduse täidesaatomiseks, kokkuleppel rahaministriga.

Juhataja **A. Rei**: III lugemise lõpul tuleb terve seaduseelnõu hääletamisele. (Hääletatakse.) See seadus on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja **A. Oinas**: Panen ette tunnistada, et wastuwõetud seadusel on edasilükkamatuse iseloom.

Juhataja **A. Rei**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

6. Akl. H. Nurk'i ettepanek.

(Waata päewakord, 6. punkt.)

H. Nurk (sd.):

Walla omawalitsustele on suured kohustused peale pandud. Algkoolide ülewalpdamisega, omawalitsuse asutuste ülewalpdamisega jne. on walla omawalitsustel palju kohustusi. Nüüd tuli weel uus kohustus, sundus 4-aastase kooliskäimise üle. See nõue tuli aga õige järsku, sest eriti oli kohustus 3-aastase kooliskäimise kohta, ja uue nõudmisega tuleb walla omawalitsustel jällegi uusi kohustusi juurde: on

tarwis koolimajades ühte teist korraldada, uusi õppejõude wõtta jne., pealegi tuli lapsi rohkem kooli wastu wõtta. Meie wõtsime seaduseelnõu wastu, et omawalitsuse asutustel oleks wõimalus maksu wõtta 1919. a. puudujääkide katteks, kuid selleks ei ole weel wõimalusi, et maksusid 1920. aastal saada. 1919. aastaga lõpewad ära sissetulekumaksu ja liikumata waranduse maksu seadused, nõnda ei jää 1920. a. peale ühtegi seadust järele, mille põhjal oleks walla omawalitsustel wõimalus maksu wõtta ja oma asutusi ülewal pidada. See toob õieti kurbi tagajärgi, sest aasta algul saawad ju eelarwed kokku seatud, niisama weetakse ka koolimajade jaoks puid ja weetakse ehitusmaterjaali kohale. Kui ei ole aga maksusid, siis ei saa ju kütet muretseda, ega puid wedada jne. Siin tuleb tingimata kokkuwarisemine. Et seda asja kuidagi kiirustada, oleks wäga soowitaw olnud, et Asutaw Kogu wõtaks ettepaneku wastu, et Wabariigi Walitsusele kohuseks teha wastawat seadust wälja töötada. Mõned määrused on juba wälja töötatud, ja on juba antud rahaasjanduse komisjoni, kuid peab ütleva, et sissetulekumaksu seaduse järele hakkab saama maksu alles tulewa aasta juuni- wõi juulikuul. Niisama on ka liikumata waranduse maksu kohta seaduseelnõu wäljatöötamisel ja selle eelnõu järele on wõimalik maksu saada aprilli- wõi maikuul. Kuid selle kõigekibedama aja kohta, kus walla omawalitsustel kõigerohkem wäljaminekuid on — jaanuari-, weebruari- ja märtsikuu kohta — seaduseelnõu makssaamise kohta ei ole. Seaduseelnõu, mis wõimaldab laiemal alusel maksusid määrata, on siseministeeriumis wäljatöötamisel, aga et seda asja kiirustada, tuleks Wabariigi Walitsusele ülesandeks teha asjale kiire käik anda.

A. Oinas (sd.): Omawalitsuste maksude küsimus oli rahaasjanduse komisjonis arutamisel eelmise päewakorrapunkti all wastuwõetud seaduse arutamise ajal. Komisjon asus seisukohale, et omawalitsuste maksu asja kiires korras tuleks lahendada. Omawalitsuse asutustele on tarwis 1920. a. eelarwe kokku seadmisel näpunäidet anda, missuguste maksudega neil rehkendada tuleb. Siseministril tuleks kõigelahemal ajal ringkiri omawalitsuse asutustele saata selle kohta, missuguste andmete waral nad

1920. a. eelarwe kokku peaksid seadma. Mina oma poolt ei leia midagi härra Nurk'i ettepaneku wastu, sest niisuguse maksuseaduse wäljatöötamine on tõesti tarwilik ja wäga soowitaw. Peale selle on tarwis teada anda, kuidas omawalitsuse asutused oma 1920. a. eelarwet peawad kokku seadma, sest maksuseadus wiib kahtlemata, kuid eelarwet on kiirelt waja.

M. Neps (sd.): Kui segases seisukorras maksu asi tõesti on, paistab juba sellest wälja, et riigiasutustelgi küllalt hästi asja seisukord selge ei ole. Praegu wõeti seadus wastu, mille järele kohustatakse wallawalitsusi neid maksusid, mis selles tähendatud määrustest lahku minewatel alustel on wõetud, tagasi maksma. 23. aprillil sel aastal on „Riigi Teatajas“ nr. 26 rahaministri seletus 11. aprillist, kus on öeldud, missugused seadused on ära kaotatud. Seal on tempelmaksu seadus, aktsiisi seadus, seadus lisamaksude kohta jne., kuid tähendatakse otsekohe ära, et kõik teised kogukonna maksuseadused on edaspidi makswad, kui nad mitte Eesti ajutise walitsuse poolt muudetud ei ole. Nüüd wõib neid muuta muidugi seadusandlik kogu, mida aga sündinud ei ole. Mind huwitab küsimus, kas on meil tõesti kogukonna maksuseadus 1866. a. § 19. punkt e, mis annab wallawalitsustele õiguse kogukonnale maksu määrata, muudetud wõi mitte. Siin sellest ettepanekust wõib oletada, nagu oleks see seadus ära kaotatud, kuid siin minu poolt ette loetud rahaministeeriumi seletuses ära kaotatud endiste weneaegsete seaduste kohta seda mitte ära tähendatud ei ole. Sellepärast peab oletama, et ta weel maksew on. Minu arust oleks härra Nurk'i poolt sisseantud projekt tõesti otstarbekohane, kui selge oleks, et wallawolikogud enam maksusid peale panna ei tohi. Missuguse seaduse järgi see keelatud on, ei ole weel keegi selgeks teinud.

Peaminister J. Tõnisson: Austatud rahwasaadikud! Nagu walitsuse deklaratsioonis juba seletatud, on walitsusel nõu omawalitsuse seaduseelnõu kiires korras wälja töötada. Sellekohane ülesanne on siseministrile juba tehtud. Katsutakse kõik teha, mis wõimalik, et tähendatud seaduseelnõu wõimalikult ruttu Asutawale Kogule ette panna. Kui omawalitsuse seaduseelnõu

wahest rohkem aega nõuab, kui seda walla- ja omawalitsuste majapidamise kordaseadmiseks nüüd kiiresti vaja on, siis katsub walitsus tarbekorral erimääruse praeguse algatuse mõttes välja töötada. Niikaua, kui ei ole mitte täielikult selgitatud, kui kaua omawalitsuse seaduseelnõu walmistamine aega wõtab, ei saa mitte öelda, et seesugune algatus ülearune on. Kui Asutaw Kogu selle algatuse wastu wõtab, siis katsub walitsus oma poolt kõik teha, et üldine omawalitsuse seadus seda nõuet rahuldaks. Sellel korral, kui töö suuruse pärast wõimatu on seda üldist seadust ruttu läbi wiia, siis on vaja erimäärust, mis Asutawale Kogule eriti ette panna tuleb. Mis selle juures ajawõitmise poolest võimalik teha on, peab sündima. Sest walitsuse teadmise järele on walla, ja linna ja maakonna omawalitsuste seisukord maksude asjus väga raske. Ühtepuhku tuleb walitsuse poolt ettepanekuid ja palweid omawalitsuse asutuste poolt krediidi awamise pärast. Kuid ei ole loomulik, et riigi poolt ühtepuhku laenusid ja krediite antakse; omawalitsused peawad katsuma oma eelarweid maksude abil tasakaalu wiia. Ja selle võimaldamise mõttes kawatseb walitsus kõik teha.

L. Olesk (töer.): Mina kardan, et selle elnõu wõi selle soowiawalduse juures on osalt arusaamatus põhjuseks olnud. 1866. aasta walla omawalitsuste seadus annab wallawolikogule õige suured wõimupiirid kätte, ilma et ta neile kindlat piiri ette seaks, millest üle minna ei wõi. Jäetakse walla omawalitsusele õigus walla hea käekäigu eest hoolitseda ja selleks sellekohaseid maksusid wõtta, nagu tarwis leidub olewat. Pannakse ainult üks määrus, mul ei ole kahjuks seda teksti mitte käes, et see maks ära jao-tataks õigluse, ühetaolsuse põhimõtte järele. Minu teada pole seda seadust muudetud. Järelikult on minu arusaamise järele sedawiisi, et kui suured walla wäljaminekud ka olla ei wõiks, walla omawalitsusel on täielik õigus walla piirides olewatelt elanikkudelt sisse nõuda neid maksu näol. Walla omawalitsusele ei ole seaduse poolt mitte tõkkeid tehtud ja ei ole ka pärastiste uuenduste järele teisele seisukohale pandud, et ta sissetulekuid ja wäljaminekuid ots-otsaga kokku ei saa. Wallad ei ole minewikus mitte kõiki neid võimalusi tarwitanud, mis neile seaduse

läbi antud, ehk tegid ka kommissarid uutele radadele astumiseks takistusi, kuid iseenesest olid walla omawalitsusel kõik idud olemas, et ta kõiki oma tarwidusi oleks suutnud rahuldada. Kui wald ei ole mitte osanud oma asja seada, siis on asja oskamatus süüdi. Maakonna omawalitsuse maksuwõtmise korraldus puudub aga täiesti. On tarwis temale abinõud kätte anda, mille abil wäljaminekuid katta saaks ja linna omawalitsustele uusi sissetulekuallikaid kätte näidata.

H. Nurk (sd.): Pean r.h.s. Olesk'ile wastu waidlema seaduse seletamisega, kui imelik see küll ka paistab. Härra Olesk räägib, et 1866. aasta wallakogukonna seadus maksude määramise mõttes on alles jõus, siis tuleks seda aina terwitada. Mina tegin rahaasjanduse komisjonis 2 korda ettepaneku, et wõtku rahaasjanduse komisjon paragrahwi wastu, et wallawolikogule antakse õigus 1866. aasta seaduse järele maksusid wõtta, kuid seda ei leitud võimalikuks. Siis waliti eriti selle kohta härra Baars, kes pidi järele waatama ja järele uurima, kas 1866. aasta seadus maksew on. Härra Baars waatas läbi kõik seadused ja määrused, kutsus ka walitsuse liikmed juurde ja tema ei jõudnud ka mitte kindlale otsusele, kas on see seadus maksew wõi ei ole. Üks seadus on ühe ära muutnud, teine on teise ära muutnud ja ei ole mitte selge, mis-sugune seadus on maksew. Selge on see, et need maksud, mis wallawolikogud on peale pannud 1866. aasta seaduse järele, kui nende wastu on protesteeritud kohutus, siis on kohtunikud need otsused ümber lükanud; pole lubanud jagada ja maksusid peale panna selle seaduse järele.

Eriti wõttis Asutaw Kogu just täna selle seaduseelnõu III lugemisel wastu, mis kohustab wallawalitsusi tagant järele kõik maksud maksma, mis teisel teel wõi alustel on sisse wõetud, kui see siin on ette nähtud. See tähendab, et Asutaw Kogu tänasel päewal ise ka tunnistas seda 1866. aasta seadust mitte enam makswaks. Tuleb wälja, et härra Olesk'i seletus otstarbekohane ei ole. Kui waadata § 6., mis täna III lugemisel wastu wõeti, siis on otsekohe selgesti öeldud, missugused maksud lubatud on, nagu liikumata waranduste pealt, sissetulekumaks, patendimaks, koertemaks ja

lõbustusmaks. Kuid meie teame ka, et walla poolt on peale pandud maksud lehmadele, metsadele, hobustele, sõiduriistadele, ja meeste- ning naisterahwastele. Täna sel päeval wastuwõetud seaduse järele on kõik need seaduswastased maksud, mida wõtta ei oleks tohtinud. Ja just täna st Asutawa Kogu otsust arwesse wõttes, kes ise otsekohe toonitas, missugused otsused mitte seaduslikud ei ole, tuleb järeldada, otsekohe järeldada, et 1866. aasta seadus enam maksew ei ole, et wolikogul pole õigus neid maksusid selle seaduse järele wõtta. Härra Olesk'i seletus on ilma põhjata.

A. Oinas (sd.): Rahaasjanduse komisjonis oli see 1866. aasta seadus. Rahaministeeriumi juriskonsult paluti komisjoni, peale selle tehti ülesandeks ühele rahaasjanduse komisjoni liikmele kõik materiaolid kokku koguda ja läbi waadata, et selgusele jõuda, kas 1866. a. seadus maksude asjas maksew on wõi ei. Rahaministeeriumi juriskonsult awaldas arwamist, et 1866. a. seadus maksew ei ole. Härra Baars waatas ka wastawad dokumendid läbi ja tuli otsusele, et 1866. a. seadus „wististi mitte“ maksew ei ole. Rahaasjanduse komisjon leidis, et dokumentide põhjal, mis ette toodi, 1866. a. seaduse maksu õiguse maksuse küsimus mitte selgelt otsustatud ei ole. Toodi ette see fakt, et mõned kohtud seda seadust mitte enam makswaks ei tunnista. Rahaasjanduse komisjonile ei jää muud teed, kui tunnistada, et see 1866. a. maksuseadus, kui mitte surnud, siis suremas on. Rahaministeerium on lubanud waldadel 1866. aasta seaduse põhjal pearahamaksu määrata, kuid see pearahamaks ei ole mitte ainsa maksuna ette nähtud 1866. a. seaduses, waid see oli ainult tegelikult nii, et wallad pearahamaksu määrasid. Wiimasel ajal hakati aga walla omawalitsuste poolt elanikkudele primitiiv sissetulekumakse peale panema, tähendab makse selle järele, kui suur kellegi sissetulek on. Kui rahaasjanduse komisjon oleks 1866. a. seaduse täielikult makswaks tunnistanud, siis oleks ka rahaasjanduse komisjoni poolt ette pandud omawalitsuste lisamaksu seadus teistmoodi olnud. Igatahes tuleks kiires korras wälja töötada uus maksuseadus, kuid see seadus wiibib kahtlemata. Omawalitsustele on aga tarwis otsekohe and-

meid selleks, et oma elarwet kokku seada, selleks oleks kasulik ringkirja teel neile teada anda, missuguste maksudega peawad omawalitsuse asutused eeltulewal 1920. a. rehkendama.

L. Olesk (töer.): Seadused saawad makswad olla wõi mitte makswad olla, nemad ei saa aga mitte „wististi“ makswad olla. Kui üks seadus olemas on, siis tuleb konstateerida, kas ta on maksew, wõi pole maksew. Ei saa kuidagi leppida ega öelda, et ta „wististi“ mitte maksew ei ole, wõi kui seda arwatakse, siis peab põhjusi ette tooma, miks ta „wististi“ mitte ei ole. Rahaasjanduse komisjoni arutamised selle üle, et see seadus ära muudetud on, ei ole minu arusaamise järele mõõduandwad, 1866. a. seaduse § 11 p. e., mis wallawolikogule õiguse annab maksu peale panna, ei ole mitte tühjaks tehtud. Isegi see tänane wastuwõetud seadus ei käi selle wastu. Siin antakse teada, kuidas ja missugusel määral sissetulekumaksu kroonu, wõtmise wiisi alusel walla heaks wõtta wõib. § 6. läbi ei ole weel 1866. a. seadust mitte ära muudetud. Kui härra Nürk selle peale tähendas, et ühe wõi teise wallawolikogu otsus tühjaks on tehtud, siis see iseenesest mõõduandew ei ole, sest iga kohtuniku otsuse peale wõib edasi kaebada. Senni ei ole meil Riigikohut olnud, nii ei olnud, kes wiimase sõna oleks öelnud, sel ajal, kui Riigikohut ei olnud.

H. Nürk (sd.): Mina ei saa aru, mis pimesikumängu siin mängima tullakse. Arusaamatuks jääb nüüd, kuidas talitada, sest 1866. aasta seadus ja täna Asutawas Kogus wastuwõetud seadus on mõlemad makswad, aga käiwad üheteisele wastu. Esimese järele wõib walla liigetele maksusid määrata, teise järele tulewad nad aga tagasi maksta. Siin peab nüüd selgusele jõudma, kas 1866. aasta seadus on weel maksew wõi ei, ja kui ta maksew on, siis tuleb täna wastuwõetud seadus tühjaks tunnistada. Teist teed ei ole.

J. Reinthal (rhw.): Minu äranägemise järele on 1866. a. seadus weel praegu maksew. Teatawasti wõeti 1917. aastani maksusid isiku pealt. 1917. a. tuli meile uus seadus, milles muuseas on öeldud, et isikumaksu kohta maanõukogu uue projekti loob. Need, kes selle seaduseelnõu kallal töötasid,

olid nähtawasti selles arwamises, et liikumata waranduse maks maa pealt kõik wäljaminekud ära katab. Juba siis juhtisin ma tähelpanu selle peale, et see waade liig optimistlik on ja et liikumata warandus kõiki maksusid ära maksta ei jõua. Asi oli aga nii, et maanõukogu tuli 1917. a. küll kokku, aga enne kui ta jõudis wallamaksusid järgnema aasta peale ära määrata, aeti ta „kommissaride“ poolt laiali, nii et terve see küsimus õhku rippuma jäi, vähemalt see osa, mis isikumaksusse puutub. Asutaw Kogu ei ole mingit seisukohta wõtnud selles asjas. Kui aga arwatakse liikumata waranduste maksuga kõiki waldade wäljaminekuid katta, siis on see, nagu waremalt tähendasin, liiga optimistlikult wõetud. Sest sarnasel korral tuleks liikumata warandus nende omanikkudel weel kord tagasi osta, ja see teine ostmine läheks palju kallimaks, kui esialgne. Seisukord on nii keeruline, et muud üle ei jää, kui rutulises korras uus kindel kawa wälja töötada, milles ära on näidatud, missuguseid maksusid on omawalitsusel õigus wõtta ja missuguseid mitte. Panen ette seda eelnõu I lugemisel wastu wõtta.

Juhataja **A. Rei:** On ettepanekud tehtud: 1) see eelnõu I lugemisel wastu wõtta ja 2) läbirääkimised lõpetada. Kes on läbirääkimiste lõpetamise poolt? (Hääletatakse.) Ettepanek on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Nüüd panen hääletamisele rhs. Nurk'i ettepaneku. (Hääletatakse.) Ettepanek on nähtawa enamusega wastu wõetud.

7. Seaduseelnõu õiguse andmise kohta Wabariigi Walitsusele wastutust oma peale wõtta laenude eest, mida maakonna ja linna omawalitsused ning ühistegelised asutused elukalliduse wastu wõitlemise otstarbel teewad — II lugemisel.

Rahaasjanduse komisjoni aruandja **A. Oinas** kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega seaduseelnõu peal kiri ja tekst.

Seaduseelnõu õiguse andmise kohta Wabariigi Walitsusele wastutust oma peale wõtta laenude eest, mida maakonna ja linna omawalitsused ning

ühistegelised asutused elukalliduse wastu wõitlemise otstarbel teewad.

Wabariigi Walitsusel on õigus wastutust oma peale wõtta laenude eest, mis linna- ja maakonna omawalitsused ning ühistegelised asutused elukalliduse wastu wõitlemise otstarbel teewad.

Wastutuse tingimised määratakse kindlaks Wabariigi Walitsuse poolt.

8. Politseikord — Juhataja A. Rei: Järgmine päewakorraldus — II lugemisel. punkt on politseikordaldus — II lugemisel. Sea-

dusandliku komisjoni aruandja akl. Wirma teatab, et akl. Kalbus kohale ei ole jõudnud, aga akl. Kalbus'el parandus-ettepanekuid teha on, palub seda punkti järgmiseks koosolekuks edasi lükata. Nii-sama teatab siseminister Hellat, et walitsusel suuremaid kawatsusi ette panna on ja paneb ette seda punkti päewakorrast wälja jätta. Nende ettepanekute wastu ei waielda — seega on see punkt päewakorrast wälja jäetud.

9. Teedeministeeriumi wäljaminekute eelarwe 1919. a. II poole kohta. Rahaasjanduse komisjoni aruandja **K. Wirma** kannab ette ning peal kirja ja üksikute peatükkide paragrahwe eraldi hääletades wõetakse wastu nähtawa enamusega I osa ja II osa §§ 1—6.

Teedeministeeriumi wäljaminekute eelarwe 1919. a. II poole kohta.

I osa: teedeministeeriumi kulud. Pt. 1. Juhatus: § 1. Kokku 17.500 mrk. — § 2. Tehnika osakond. Kokku — 23.550 mrk.

Pt. II. Palgad. § 3. Kantselei. Kokku — 44.400 mrk. § 4. Päewa- ja sõidurahad — 4.500 mrk. § 5. Kantseleikulud. Kokku — 3.650 mrk. § 6. Majanduslikud kulud. Kokku — 7.731 mrk. § 7. Liikuwa wara muretsemine. Kokku — 104.331 mrk.

II osa: Maanteede ja sisemiste weeteede eelarwe. § 1. Walitsuse palgad — 350.000 mrk. § 2. Päewarahad ja sõidukulud — 90.000 mrk. § 3. Kantseleikulud — 15.600 mrk. § 4. Majanduslikud kulud: Kokku — 108.700 mrk. § 5. Liikuwa warandus. Kokku — 453.355 mrk. § 6. Liikuwa waranduse korrashoidmine ja masinate parandamine — 150.000 mrk.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): § 7. Uute teede ehk sildade ehitamine — 1.649.800 mrk.

M. Neps (sd.): Tegelikult on päris võimatu mingisugust ettepanekut teha eelarwe muutmise kohta, sellepärast et eelarwega tuleb tagant järele tegemist teha. Peale selle wõttis Asutaw Kogu seaduse wastu, mille tõttu ministeeriumil õigus on antud väljaandmise teha wastuwõtmata eelarwete piirides. Kui Asutaw Kogu tahab mingisuguseid muudatusi mõnes eelarwes ette wõtta, siis satuksid ministeeriumid eelpoolnimetatud põhjustel õige raskesse seisukorda. Kui ma eelarwe I lugemisel uute teede ja sildade ehitamise kohta sõna wõtsin, siis rahustas rahaasjanduse komisjoni aruandja mind, et teedeministeeriumil olewat selles asjas wastawad kawatsused. Kuid siamaani ei ole teedeministeeriumi poolt selles suhtes mingisugust määrust ega seadust välja antud. Kunni Eesti riigi tekkimiseni ei olnud teede ja sildade ehitamine mitte keskwalitsuse kohuseks. Wene ajal lasus teede parandamine erandita naturaalkohustusena maapidajate peal. 1899. aastal tuli selles asjas wäikene muudatus nimelt selle läbi, et Wene walitsus otsustas talurahwa asutuste ülewaltpidamist riigi kanda wõtta, kuna summad, mis lisa maakonnamaksuna nende asutuste kulude katmiseks ära kulutati, teede kapitaaali soetamiseks määrati. Selle kapitaauga opereerimise andis Wene walitsus mõisnikkudekogu kätte. Nii oli see ainult abirahana ja Wene walitsus waatas ikka selle peale, kui abiraha peale. Teede parandamise ja ehitamise kohustust ta oma peale mitte ei wõtnud. Iseseiswa Eesti riigi algamisega on aga seisukord muutunud ja meil tuleb küsimus lahendada, missugusel teel Eesti riigis üldse teede parandamine ja ehitamine peab sündima, kas naturaalkohustusena, wõi peab see kõik raha eest tehtud saama. Ma ei kujuta ette, kuidas ministeerium üldse sel ajal midagi teha saab, missuguste aluste põhjal kuskil uut teed tegema wõi wana parandama hakkab. Ainukene tee oleks esineda projektiga, et seal ja seal kohas oleks tarwis ümber ehitada üks suurem ja tähtsam tee shooseks wõi ehitada sild, ja selleks oleks tarwis erakorralist krediiti. Siis oleks minu arwates võimalik krediiti lubada, aga nii küsida krediiti eelarwe-korras,

kus ministeeriumil enesel teede paranduse kord selge ei ole, on kaunis ebamäärane seisukord. Ma wõtsin selleks sõna, et ministeeriumi tähelepanu juhtida selle peale, et ta kiirelt sellekohase seadusprojektiga esineks, kus tähendatud oleks, missuguseid teid mõtleb riik oma ehitada wõtta ja korras hoida — teisiti ei saa meie kuidagi järgmise aasta eelarwet wastu wõtta. Kui asi nõnda edasi läheb, siis wõib uute teede ja sildade ehitamiseks ainult erakorralise krediidi andmise korras krediiti anda, kui ministeerium selleks arwab seda tarwis olewat. Senni kui see küsimus selgunud pole, on praegune krediidiandmise kord võimatu. Ja ma pean ütleva, et iseenesest maanteede asi teedeministeeriumil kõigetähtsam asi on, see on üks kõigesuurematest kohustustest, mis rahwa peal lasub. Summa kolm ja pool miljonit on õige wäikene, tegelikult ulatab see 30—40 miljoni, kui rahaks ümber arwata kohustus, mis rahwa peal lasub. Omal ajal rehkendas Liiwimaa kuberner Sinowjew välja, et teede parandamiseks Liiwimaal oleks kulunud aastas keskmiselt ära 380.000 hobusepäewa ja 660.000 jalapäewa; hobusepäewa tasuks oli arwatud 60 kopikat ja jalapäewa tasuks 30 kopikat. Kokku tegi see 440.000 rubla aastas. Kui neid summasid praeguse ajaga wõrreldes ümber arwata, saaksime kümned miljonid, ja need kümned miljonid on sellisama eelarwe taha peidetud. Sellepärast on see üks väga tähtis osa terwest teedeministeeriumi eelarwest. Kui teedeministeerium küsib raudteede peale krediiti, siis on see arusaadaw; raudteed olid ennem Wene riigi käes ja nüüd on Eesti riigi käes. Maanteedega ei ole aga nõnda. — Nende krediitide wastu peaks waidlema, kuid see on võimatu, sest tegelikult on ministeerium juba palju välja andnud ja see paneks teedeministeeriumi raskesse seisukorda. Järgmiseks eelarwe arutamiseks peaks aga teede ja sildade parandamise küsimus seadusandlikul teel lahendatud saama.

Teedeminister E. Sakk: Rhs. Neps tegi ministeeriumile etteheiteid, et meie ilma mingisuguse seadusliku aluseta töötame. Teedeministeerium wõttis oma alla teed, mis rüütelkonna walitsuse alla käisid, nimelt shoseed ja kiwi teed, kuna postiteed jättis maakonnawalitsustele. Omal ajal, weebruarikuul kutsus

teedeministeerium maakonna esitajad oma juurde, et arutada, missugused teed wõtta ministeeriumi kätte ja missugused teed wõtawad oma hoolde maakonnawalitsused.

Juhataja A. Rei: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja K. Wirma: Rhs. Neps ei teinud mingisugust ettepanekut selle summa keelamiseks wõi muutmiseks. Rahaasjanduse komisjoni poolt pandi see summa ette just neilsamadel põhjustel, mida härra Neps toonitas, nimelt et rahasummad on tegelikult ära tarwitatud. Selle küsimuse selgitamiseks tarwitas komisjon terwe koosoleku ja ma pean komisjoni nimel teatama, et teedeministeeriumi poolt oli selle paragrahwi kuludeks küsitud 3 miljonit, kuid sisuliselt läbi waadates jõudis komisjon sellele otsusele, et ainult 1.649.800 marga suuruses teedeministeeriumile selle paragrahwi järele lubada tuleb, ja ma toetan seda ettepanekut.

Juhataja A. Rei: Panen § 7 hääletamisele. (Hääletatakse.) § 7 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega §§ 8—10.

§ 8. Weeteede ja sildade korrashoidmine — 288.800 marka.

§ 9. Maanteede ja kiwiteede korrashoidmine — 500.000 marka.

§ 10. Erakorralised ettenägemata kulud — 10.000 marka.

Aruandja K. Wirma (loeb): 3. osa. Riigiraudteede kulud. I jagu. Raudteede walitsus. Peatükk I. Riigiraudteedeülema kontor. Palgad. — 174.497 marka.

J. Kartau (sd.): Ma tahtsin ainult küsida, miks maanteedewalitsuse kuludeks on nii suur summa ette pandud, kuna siin raudteede kohta nii väike.

Juhataja A. Rei: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja K. Wirma: Maanteede walitsuse eelarwe on siin terwelt ühte osasse koondatud, kuna raudteewalitsus jagude wiisi arutamisele tuleb. Raudtee

osakonnad on igatahes arwurikkamad ja mitmekesisemad, kuna maanteedewalitsus enam-wähem lihtsam on.

Juhataja A. Rei: (Hääletatakse.) § 1 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega §§ 2—3 ja II peatüki §§ 1—2.

§ 2. Majanduslikud kuiud — 11.250 marka.

§ 3. Kantseleikulud — 14.500 marka. II peatükk. Üldised kulud. § 1. Koolide, kursuste, raamatukogude, ühiselamajade j. m. s. ülewalpdamine — 36.000 marka.

§ 2. Abirahad — 21.300 marka.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 3. Kingid teenijatele — 3.000 marka.

H. Nurk (sd.): Palun selëtust paragrahwi kohta, nimelt kas raudteewalitsusel mingisugune kord on, kuidas neid kingitusi teenijatele wälja jagada ja mis-sugusel korral seda tehakse?

Juhataja A. Rei: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja K. Wirma: Neid rahalisi kingitusi antakse iseäralikkude teenete puhul.

Juhataja A. Rei: (Hääletatakse.) § 3 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega §§ 5, 9, 11, 12, 13, 14 ja 16.

§ 5. Päewa ja sõidurahad — 45.000 marka.

§ 9. Ajakirjanduse ja raamatute tellimine — 2.700 marka.

§ 11. Tuletõrje komando ülewalpdamine — 3.450 marka.

§ 12. Miilitsa korraspidamise kulud — 2.100 marka.

§ 13. Mitmesugused juhuslikud kulud — 30.000 marka.

§ 14. Erateede, jaamade ja muude ehituste tarwitamise kulud — 5.000 marka.

§ 16. Wedurite ja wagunite rentimine — 18.000 marka.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): „§ 19. Ettenägemata erakorralised kulud — 15.000 marka“.

Sel puhul tahtsin ma tähendada, et ka § 13. ettenägemata kulude nimetus on. See asjaolu laseb ennast seletada sellega, et raudteewalitsus tarvitab wanu weneaegseid nomenklatuure. Komisjoni poolt tehti soowiawaldus neid wastawalt ümber töötada, ja sellepärast jättis rahaasjanduse komisjon need juhuslikud ja erakordsed kulud sel kujul alale, nagu nad siin leiduwad. Ühtlasi teatas raudteewalitsus, et uus Eesti nomenklatuur lähemal ajal wälja töötatakse, millega selguseta wahed ära kaoksid.

Juhataja **A. Rei:** (Hääletatakse.) § 19 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): „§ 21. Teenijate perekonna-abirahad — 28.800 marka“.

Selles eelarwes on palju paragrahwe wahelt ära jälle samaste motiwide põhjal, mis ma juba seletasin. Nimelt sellepärast, et raudteewalitsuse nomenklatuuris on palju paragrahwe, mis selles eelarwes ei esine. Wõetud on ainult need paragrahwid, mis meie oludele ligikaudu wastawad.

Juhataja **A. Rei:** (Hääletatakse.) § 21 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja **K. Wirma** kannab ette ja paragrahwe eraldi hääletades wõetakse wastu nähtawa enamusega II jagu ja III jagu kunni III peatükini.

II jagu. Liikumise osakond. Peatükk I. Osakonna walitsus. —

§ 1. Palgad — 662.879 marka.

§ 2. Majanduslikud kulud — 77.831 marka.

§ 3. Kantseleikulud — 610.491 marka.

II peatükk. Jaamade kulud peale kantseleikulude. — § 1. Jaamasteenijate palgad — 6.311.391 marka.

§ 2. Jaamade majapidamise kulud — 1.173.050 marka.

§ 3. Kauba ja багаaši sisse- ning wäljalaadimine.

§ 4. Kraami wastuwõtmine, hoidmine ja wedamise abinõud. Summa 29.598 marka.

§ 5. Sõidupiletite ja kraamiweo dokumendid. — 214.350 marka.

III peatükk. Rongide kulud. § 1. Rongiteenijate palgad ja päewarahad — 2.075.297 marka.

§ 3. Konduktorite brigaadide inwentaari korraspidamine, rongide signaali walgustus ja inwentaari muretsemine — 491.490 marka.

§ 4. Perekonna abiraha — 2.120.000 marka.

III jagu. Telegraafi ja telefoni osakond. Peatükk I. Osakonna walitsus.

§ 1. Palgad — 93.500 marka.

§ 2. Majanduslikud kulud — 38.660 marka.

§ 3. Kantseleikulud — 26.500 marka.

Peatükk II. § 1. Kontrolöör-melaaikute, ülewaatajate, telegrafistide ja käskjalgade palgad — 1.817.100 marka.

Peatükk III. § 1. Telegraafi warustamine materjaali ja asjadega — 124.000 marka.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): „Peatükk IV. § 1. Telegraafi, telefoni, kellade ja aparaatide korraspidamine — 230.636 marka“.

Siin ma palun tähendust teha, nimelt on lisaeelarwe sisse tulnud. See lisaeelarwe on kõik astmed läbi käinud ja wastu wõetud, ning see kuulub siia juurde. See lisakulu on einelaua ruumides kellade sisseseadmiseks — 10.673 marka. Nõnda et enne on selle paragrahwi all 230.636 marka, ja tuleb veel juurde 10.673 marka, nõnda et selle paragrahwi lõpusumma on 241.309 marka.

Juhataja **A. Rei:** Komisjoni aruandja poolt on lisandus tehtud. Pannen paragrahwi ühes lisandusega hääletamisele. (Hääletatakse.) § 1 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja **K. Wirma** kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega peatükid V—IX ja paragrahwe eraldi hääletades IV ja V peatükid I—V ja VI peatüki §§ 1—2.

Peatükk V. Elektriwalgustuse sisseseadmise tarbeasjad ja materjaalid — 892.505 marka.

Peatükk VI. Elektriwalgustuse sisse-
seade, tööliste ja montööride palgad —
37.170 marka.

Peatükk VII. Perekonnamaks —
108.000 marka.

Peatükk VIII. Tamsalu - Paide liini
korraldamine — 22.077 marka.

Peatükk IX. Raudtee telegraafi-tele-
foni liini remonteerimine — 177.231 mrk.

IV jagu. Weosakond. Peatükk 1.
Osakonna walitsus. § 1. Teenijate pal-
gad — 265.260 marka.

§ 2. Majanduslikud kulud — 7.200
marka.

§ 3. Kantseleikulud — 28.970 marka.

Peatükk II. Wedurite kulud. § 1.
Weduri brigaadid (teenijate) palgad, kor-
teri- ja riierterahad — 2.284.354 marka.

§ 3. Wedurite küte — 5.450.500 mrk.

§ 4. Wedurite walgustus — 57.394
marka.

§ 5. Wedurite õlitamine — 492.134
marka.

§ 6. Wedurite puhastus — 130.216.
marka.

§ 7. Weewarustus ja teenijate pal-
gad — 733.454 marka.

Peatükk III. Wagunite korrashoid-
mine. § 1. Wagunite ülewaatajate pal-
gad — 157.795 marka.

§ 3. Küte — 520.798 marka.

§ 4. Walgustus — 22.724 marka.

§ 5. Õlitamine — 603.037 marka.

§ 6. Puhastus — 214.723 marka.

Peatükk IV. Töökodade ülewaata-
mine. § 1. Pea- ja depootöökodade tee-
nijate palgad — 1.378.839 marka.

§ 2. Ruumide ja inwentaarikulud —
38.638 marka.

§ 3. Kantseleikulud — 3.750 marka.

§ 4. Töökodade katelde ja äaside
kütmine ja töökodade walgustamine —
1.044.263 marka.

§ 5. Inwentaari korraspidamine, mää-
rimise ja puhastuse materjaalid — 642.982
marka.

§ 6. Töökodade ja hoowide puhastus
ja muud selles peatükis eraldi nimeta-
mata jäänud kulud — 195.858 marka.

§ 7. Maks töölistele haiguse päe-
wade eest — 35.052 marka.

§ 8. Materjaali ladu kulud — 1.969.485
marka.

Peatükk V. Wedurite, tendrite ja
weduri inwentaari uuendus ja parandus.
§ 1. Tööjõud, lisapalk mai- ja juunikuu

eest, lisapalk ühes lisaprotsentidega era-
tehaste töölistele, perekonna-abirahad,
materjaal — 2.672.313 marka.

§ 2. Eratehases parandada olewate
wedurite parandusekulud — 8.595.000
marka.

Peatükk VI. § 1. Wagunite parandus
ja uuendus: tööjõud, perekonna-abirahad
ja materjaal — 3.685.936 marka.

§ 2. Dwiigateli tehases 149 waguni
täielik parandamine — 1.023.000 marka.

Aruandja K. Wirma: Mina teek-
sin ettepaneku siia wahele, § 3. weel ühe
täienduse sisse wõtta. Nimelt, Dwiiga-
teli tehasesst wagunite ostmiseks 1.363.300
marka juurde lisada. Selle paragrahwi
pühul pean oma poolt teatama, et seda
ostmist tahetakse Dwiigateli tehases teha
tingimisega, et selle tasuks tuleb maksta
40% rahas, kuna 60% tuleb maksta puu-
materjaaliga. Osa laudades, mille hin-
naks oleks 5 mrk. kantjalg, palkide —
242 mrk. kantjalg. Selle pühul oli raha-
asjanduse komisjonis kahtlemine, kas
nende hindadega on wõimalik praegu ni-
metatud puumaterjaali saada ja kas wa-
gunid ei tuleks hulga kallimad, kui
1.363.300 mrk. Kui selle hinnaga ei peaks
mitte materjaali saama? Sel pühul olid
pikemad läbirääkimised, ja kaubandus-
tööstusministeeriumi poolt anti raudtee-
walitsusele kindlustus, et selle hinnaga
saab puumaterjaali Dwiigateli tehasele
anda, missugune materjaal on Dwiigateli
tehasel uute wagunite ehitamiseks tar-
wis. Igaks juhtumiseks nõudis rahaas-
janduse komisjon weel uuesti ministeer-
iumilt täiendawat seletust, kas kauban-
dus-tööstusministeerium saab selle hin-
naga puumaterjaali anda ja alles paar
päewa tagasi andis ministeerium selleko-
hase kirjaliku teadaande, et ta annab
selle hinnaga raudteewalitsusele mater-
jaali. Sel põhjal leidis komisjon wõi-
maliku olewat Asutawale Kogule ette
panna seda krediiti lubada. (Wahel-
hüüe: Palju maksab üks wa-
gun?) Seal on 85 kinnist wagunit ilma
pidurita ja need maksawad... (Wahel-
hüüe: 17 wagunit!) Siis on 17 kin-
nist wagunit piduriga — 17.815 mrk. tükk
ja 10 pidurita platwormi maksawad
16.153 mrk. tükk.

Juhataja A. Rei: Panen hääleta-
misele uue § 3. (Hääletatakse.)
§ 3 on nähtawa enamusega
wastu wõetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): „Peatükk VI § 4.“ Siin on pandud § 3, kuid palun sel puhul parandust teha, § 3 asemel § 4 panna. „Telgede, rataste, pandaashide parandus ja uuendus — 216.096 marka.“

Juhataja **A. Rei**: Komisjoni aruandja poolt on tehtud redaktsiooni-line parandus § 3 lugeda § 4. Panen paragrahwi ühes parandusega hääletamisele. (Hääletatakse.) § 4 on nähtawa enamusega vastu wõetud.

Aruandja **K. Wirma** kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse vastu nähtawa enamusega § 5 ja peatükk VII § 1.

§ 5. Parandust nõudwate wagunite ümberlaadimine jaamades — 700 marka.

Peatükk VII. § 1. Perekonna-abirahad — 1.745.651 mrk.

Aruandja **K. Wirma** (loeb):

„§ 2. Ehituste kulud peatehastes.“ — Siin on selles paragrahwis kogusumma 21.011 mrk. Sinna on aga täiendaw eelarwe sisse antud ja see on komisjoni poolt läbi waadatud ja läbi arutatud ja leitud, et tuleb veel juurde ehitada puhastamis- ja kuiwatusruume, mille ehitamiseks läheks 35.610 mrk., nõnda et mina teen ettepaneku seda siia paragrahwi juurde üles wõtta, nõndawiisi, et selles paragrahwis kogusumma oleks siis 56.621 mrk.

Juhataja **A. Rei**: On tehtud täiendus § 2 kohta. Panen selle paragrahwi ühes täiendusega hääletamisele. (Hääletatakse.) Seega on § 2 nähtawa enamusega vastu wõetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb):

„Peatükk VIII. Turbatööstuse kulud. § 1. Turbatööstuse kulud Rakke jaamas 1919. a. 76.860 mrk.“ Rakke jaama turbatööstuse asjus on raudteewalitsuse poolt lisaeelarwe sisse antud ja palutakse see vastu wõtta. See on ka rahaasjanduse komisjoni poolt vastu wõetud, nõnda et see tuleks litera 7 wõtta. See raudtee ehitus turbarabasse ja selle kulud oleksid 96.514 mrk. Sellega kokku oleksid siis turbatööstuse kulud Rakke jaamas 1919 a. 173.374 mrk.

Juhataja **A. Rei**: Komisjoni aruandja on teinud selle paragrahwi juurde ühe täiendawa ettepaneku. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 1 ühes täiendusega vastu wõetud.

Aruandja **K. Wirma** kannab ette ja paragrahwe eraldi hääletades wõetakse vastu nähtawa enamusega IV osa VIII. peatüki § 2 ja V osa §§ 1—13.

§ 2. Turbatööstuse eelkulud 1920. a. suwe jaoks — 334.558 mrk.

V jagu. Tee- ja ehitusosakond. Peatükk I. Osakonna walitsus. § 1. Palgad — 637.110 mrk.

§ 2. Majanduslikud kulud — 32.034 marka.

§ 3. Kantseleikulud — 55.000 mrk.

Peatükk II. Tee ja ehituste korraspidamine. § 1. Teenijate palgad — 3.627.150 mrk.

§ 2. Tee signaalide ja ehituste walgustus — 28.200 mrk.

§ 3. Inwentaari uuendamine ja korraspidamine — 72.000 mrk.

§ 4. Tee muldkeha korraspidamine — 190.000.— mrk.

§ 5. Kunstehituste korraspidamine — 1.831.000 marka.

§ 6. Ajutised abinõud tee ja kunstehituste uhtumiste vastu — 15.000 mrk.

§ 7. Ülesõidukohtade korraspidamine — 20.000 marka.

§ 8. Teede korraspidamine — 3.351.000 marka.

§ 9. Lumest puhastamine ja abinõud lumetuiskude vastu — 245.500 mrk.

§ 10. Muhkude parandus — 80.000 marka.

§ 11. Tee ja jaamade tehnilise warustuse korraspidamine — 31.000 marka.

§ 12. Pöörangute ja nende mehhanismide korraspidamine — 81.000 marka.

§ 13. Dokkide ja sadamasildade korraspidamine — 3.960 marka.

Aruandja **K. Wirma**: Siia wähele tuleks juurde wõtta § 14. „§ 14. Paide-Tamsalu tee kordaseadmine — 110.000 marka.“

Juhataja **A. Rei**: (Hääletatakse.) § 14 on nähtawa enamusega vastu wõetud.

Aruandja **K. Wirma**: Veel tuleks juurde wõtta § 15, milles oleksid

määratud Paide-Tamsalu tee 16 kilomeetri peal puude juurdeweo tarbeks raudteeharu ehituseks 43.300 marka.

Juhataja **A. Rei:** (Hääletatakse.) § 15 on nähtawa enamusega wastu võetud.

Aruandja **K. Wirma** kannab ette ja paragrahwe eraldi hääletades võetakse vastu nähtawa enamusega III peatükk ja VI jagu.

III peatükk. Hoonete ja weewärgi korraspidamine. § 1. Palgad — 125.600 marka.

§ 2. Hoonete korraspidamine, keskmine remont ja poolelijäänud uute hoonete ehitamised — 1.946.890 mrk.

§ 3. Kaubahoowide, jaamaaitade (plankide), platside ja teede korraspidamine — 50.000 marka.

§ 4. Weewärgi ja weesaawutuse kohdade korraspidamine, päewalised parandajad ja materjaal — 29.000 marka.

§ 5. Majade, õuede ja väljakäigukohdade puhastamine — 150.000 marka.

Peatükk 4. § 6. Teenijate ja tööliste perekonna-abirahad — 1.125.000 marka.

VI jagu. Terwishoiu osakond. Peatükk 1. Osakonna walitsus. § 1. Palgad — 134.709 marka.

§ 2. Majanduslikud kulud — 22.540 marka.

§ 3. Kantseleikulud — 1.080 marka.

Peatükk 2. § 1. Rawitsemise kulud — 120.000 marka.

§ 2. Teenijate perekonna-abiraha — 10.800 marka.

Aruandja **K. Wirma** kannab ette ja eraldi hääletamisel võetakse vastu nähtawa enamusega posti-telegraafi-telefonide peawalitsuse väljaminekute eelarwe peatüki §§ 1—7.

Peatükk 1. Posti-telegraafi ja telefoni peawalitsus. § 1. Palgad — ja perekonna-abiraha — 544.200 mrk.

§ 2. Päewarahad ja sõidukulud — 16.200 mrk.

§ 3. Kantseleikulud — 18.300 mrk.

§ 4. Majanduslikud kulud — 10.200 marka.

§ 5. Liikuwa wara (inwentaari) muretsemine — 11.000 marka.

§ 6. Telegraafide ehitus — 83.000 mrk.

§ 7. Telegraafide parandamine ja korrashoidmine — 250.000 mrk.

Aruandja **K. Wirma** (loeb):

„§ 8. Telefonide ehitus — 1.385.700 mrk.“ — Selle paragrahwi puhul andis postiwalitsus täiendawa eelarwe sisse ja palus luba litera 2 pealt 100.000 marka litera 1. peale üle wiia. Komisjon arwas, et see on walitsuse sisemine asi. Asutaw Kogu võtab kogusumma vastu ja jätab postiwalitsuse korraldada sisemise äralahutamise. Igatahes annan ma seda Asutawale Kogule teada.

Juhataja **A. Rei:** § 8. kohta on postiwalitsus ettepaneku teinud litera 2 pealt 100.000 marka litera 1 peale üle wiia. Komisjoni aruandja leiab, et postiwalitsus võib seda mahutamist ise ette võtta. Seepärast panen ma § 8. hääletamisele nõnda, kuidas ta rahwasaadikute kätte on antud.

(Hääletatakse.) § 8 on nähtawa enamusega wastu võetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb):

„§ 9. Telefonide parandamine ja korrustus — 316.000 marka.“ — Siin on jälle postiwalitsus palunud 2. literast osa summat üle kanda. Nõnda et kokku jääks ikka seesama summa.

Juhataja **A. Rei:** (Hääletatakse.) § 9 on nähtawa enamusega wastu võetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb):

§ 10. Postimaksu wahendite walmistamine — 148.500 marka.

Juhataja **A. Rei:** (Hääletatakse.) § 10 on nähtawa enamusega wastu võetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb):

§ 11. Raamatute ja tähikute walmistamine. (L. Olesk, tõer.: Mis on tähikud, kas postiwalitsuse lehmad või? Tähik on lehmanimi.)

Juhataja **A. Rei:** Ma palun mitte ilma lubata wahele rääkida. Sõna on komisjoni aruandjal.

Aruandja **K. Wirma:** Tähikud on trükitud tähed, mis telegrammide vastu antakse ja üldse kõik väiksed paberid. Siin on postiwalitsus veel palunud krediiti lubada ja seda summat suurendada, nõnda et 45.000 asemel teeb ra-

haasjanduse komisjon ettepaneku võtta 181.000 mk.

Juhataja **A. Rei**: Aruandja poolt on tehtud ettepanek 45.000 m. asemel lugeda 181.000 mrk. (Hääletatakse.) § 11 on nähtawa enamusega ühes täiendusega vastu võetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb):

§ 12. Rahwuswahelised posti-telegraafi-telefoni maksud — 420.000 mrk. — Siin tuleb seda summat suurendada lisakrediidi nõudmise puhul, nii et 420.000 marga asemel tuleks võtta 1.850.600 mrk. See on sellepärast, et viimasel ajal on telegraafi tarvitamine suurem olnud, kui selle eelarwe kokkuseadmise ajal ja teiseks on telegraafi hind nii kõrgeks tõusnud, et pidi lisakrediiti nõutama. Postiwalitsus on palunud seda summat otsekohe Soome markades üles võtta. Rahaasjanduse komisjon arwas selle summa Eesti rahasse ümber; võttes 2 mrk. 30 penni ühe Soome marga vastu, mis siis Eesti markades 1.850.600 marga suurusel eelarvesse üles paluti võtta, missuguse ettepanekuga mina esinen.

Juhataja **A. Rei**: Ma panen § 12. parandatud kujul hääletamisele. (Hääletatakse.) § 12 on nähtawa enamusega vastu võetud.

Aruandja **K. Wirma** kannab ette ja paragrahwe eraldi hääletades võetakse vastu nähtawa enamusega II peatükk.

Peatükk II. Asutused kohtade peal. § 1. Palgad ja perekonna-abirahad posti-telegraafikontori teenijatele — 5.304.000 mrk.

§ 2. Päewarahad ja sõidukulud — 260.000 mrk.

§ 3. Kantseleikulud — 51.200 mrk.

§ 4. Majanduslikud kulud — 311.000 mrk.

§ 5. Liikuwa wara (inwentaari) muretsemine — 100.000 marka.

§ 13. Posti weokulud (ka postiwedajate päewarahad) — 301.000 mrk.

§ 14. Tahweti kulud (telegrammi wirtsatsite palgad) — 6.000 mrk.

§ 15. Ettenägemata väljaminekud — 1.000 mrk.

§ 16. Iseäralikkude teenuste tasu ja abirahad — 3.000 mrk.

Aruandja **K. Wirma**: Sellega on teedeministeeriumi väljaminekute kulud läbi. Endiste kuludega kokku oleks — 79.812.413 marka. Siis on posti-telegraafi walitsuse sissetulekute eelarwe 1919. aasta II poole kohta. § 1. Postimaksud; a) Postimaksud wahendite müügist — 5.880.000 mrk. b) muud postimaksud, nagu ajalehtede saatmine, wolipiletid, käsi-post jne. — 614.000 m.

Posti ja telegraafi sissetuleku eelarwest on ligikaudu näha, et posti- ja telegraafiwalitsus omaga wälja tuleb, aga nüüd neid lisamaksusid arwesse võttes, jääb tal wõib olla puudu. Rahaasjanduse komisjon jättis selleküsimuse Asutawale Kogule otsustada, sest et meil teist sissetuleku eelarwet ei ole. Esimene sissetuleku eelarwe peaks põhimõttelikult üles seatama, kas leitakse tarwilikuks neid sissetuleku eelarweid läbi waatama hakata.

Juhataja **A. Rei**: Komisjoni aruandja on küsimuse sisse andnud posti- ja telegraafiametkonna sissetulekute eelarwe kohta Asutawale Kogule oma arwamist awaldada. Sõnasoowijaid ei ole.

Aruandja **K. Wirma**: Teen ettepaneku seda sissetuleku eelarwet läbi waadata — (loeb): „§ 1. Sissetulek postimaksudest — 6.494.000 mrk.“

Juhataja **A. Rei**: (Hääletatakse.) § 1 on nähtawa enamusega vastu võetud.

Aruandja **K. Wirma** kannab ette ja eraldi hääletamisel võetakse vastu nähtawa enamusega §§ 2—5.

§ 2. Telegraafi maks — 1.775.000 mrk.

§ 3. Telefoni maks — 1.176.000 mrk.

§ 4. Iseäralikud sissetulekud — 3.000 mrk.

§ 5. Sõjalisteks otstarbeteks tehtawate tööde kulud — 558.300 mrk.

10. Välisministeeriumi väljaminekute eelarwe 1919. a. II poole peale — I lugemisel.

Rahaasjanduse komisjoni aruandja **A. Schulbach**: Välisministeeriumi eelarwe on paljundatud ja laiali saadetud 1.380.472 mrk. 74 penni suurusel. Kui eelarwe rahaasjanduse komisjoni jõudis, oli see summa pisut suurem. Selle järele wõiks arwata,

nagu oleks rahaasjanduse komisjon eelarwet kärpinud, kuid tegelikult ei ole see nii, sest siis oli eelarwes veel 4-as osa, üksikute konsulaatide eelarwed, nimelt Riia ja Liibawi konsulaatide omad. Kuid neid konsulaatide eelarweid läbi waadates selgus, et need eelarwed pisut ülespuhutud olid. Seda ei eitanud ka välisministeeriumi esitaja, kes nad ümbertöötamiseks tagasi wõttis. Siis pööras rahaasjanduse komisjon tähelepanu selle peale, et välisministeeriumi eelarwe ministeeriumi tegewusest sugugi ülewaatlikku pilti ei anna, sest välissaatkondade eelarwed puudusid temas täiesti. Selle peale andis ministeeriumi esitaja seletust, et wõimatu on olnud neid üksikuid välissaatkondade eelarweid üldisesse eelarwesse sisse mahutada, sellepärast et välissaatkondade käest selleks küllalt materiaali pole saadud. Rahaasjanduse komisjon pööras ministeeriumi tähelepanu tungiwalt selle peale, et tulewikus see puudus saaks kõrwaldatud ja ühine välisministeeriumi eelarwe sisaldaks teateid ka välissaatkondade kulude kohta. Üksikutest peatükkidest sai rahaasjanduse komisjoni läbiwaatamisel juhatuse kulude peale määratud pisut suurem summa. Oli küsitud juhatuse jaoks 207.166 marka, see summa sai suurendatud 252.166,58 peale. Nimelt suurendati esituskulusid kunni 225.000 margani, et esialgu sisseantud eelarwes oli esituskuludeks küsitud 300.000 mrk.

Eelarwe-komisjon oli leidnud selle summa liig suure olewat ja oli teda vähendanud 180.000 marga peale. Kuid rahaasjanduse komisjon leidis, tegelikke esituskulusid silmas pidades, et lubatud summast mitte ei jätku aasta lõpuni ja ministeerium sunnitud oleks erakorralise krediidi nõudmisega esinema, sellepärast suurendas summat 225.000 marga peale.

Kantsleikuludeks oli palutud sisseantud eelarwejärelle 426.167,56 mk., komisjon vähendas seda summat 421.620,91 mk. peale. „Esturi“ arwe oli sisse antud 579.682 marga 45 p. peale, komisjon suurendas seda summat 706.685 mrk. 25 p. peale. Põhjuseks oli „Esturi“ tegewuse laiendamine. Oli kawatsetud uusi agente juurde muretseda ja Reuterilt rohkem teateid saada. Nende uute laienduste peale minewaid väljaminekuid silmas pidades leidis rahaasjanduse komisjon wõimaliku olewat ka seda osa eelarwest suurendada. Välisministeeriumi eelarwe on

paljundatud ja Asutawa Kogu liikmetele laiali saadetud, sellepärast palun teda kohe tänasel koosolekul sisulisele arutamisele wõtta.

Juhataja **A. Rei**: Aruandja poolt on ettepanek tulnud I lugemisele üle minna. (Hääletatakse.) Ettepanek on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja **A. Schulbach**: Tegin juba ülewaate selle kohta, missugused muudatused on selles eelarwes rahaasjanduse komisjoni poolt wastu wõetud. Teen ettepaneku, see eelarwe I lugemisel wastu wõtta.

Juhataja **A. Rei**: (Hääletatakse.) Eelnõu on I lugemisel nähtawa enamusega wastu wõetud.

11. Riigikontrolli Rahaasjanduse lisaelarwe 1919. komisjoni aruandja **K. Wirma**: a. kohta — I lugemisel. See on riigikontrolli lisaelarwe ja on põhjendatud selle peale, et riigikontroll oli sunnitud juba wastuwõetud eelarwe üksikute paragrahwide järele küsima krediite, mis 1919. a. II poole sees mitte ette polnud nähtud ja mille peale ei olnud eelarwes mitte summasid küsitud. Sellepärast leidis rahaasjanduse komisjon need krediidid põhjendatud olewat. Teen ettepaneku nende krediitide arutamisele asuda.

Juhataja **A. Rei**: On ettepanek tehtud I lugemisele üle minna. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

Aruandja **K. Wirma**: Teen ettepaneku selle eelarwe II lugemisele üle minna.

Juhataja **A. Rei**: (Hääletatakse.) Ettepanek on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Mul on veel teatada, et on sisse tulnud 2 terwitustelegrammi. Palun ette lugeda.

12. Teadaandmine Sekretäär **H. Raudsepp** (loeb): terwitustelegrammide kohta. „Tallinna Ühistöö“

tegelased möödaläinud raskeid aegu Eesti riigi loowas töös

meelde tuletades ja oma aastapäewa mälestades terwitawad Asutawat Kogu, kui ainukest kõrgemat wõimu, kelle poolt terve Eesti rahwas ootab ühemeelelist tööd Eesti wabariigi kindlustamiseks ja korraldamiseks. „Ühistöö“ keskjuhatuse esimees: Wold. Päts.“

„Tallinnas asuwad kohtuasutused omal esimesel aastapidul terwitawad Asutawat

Kogu ja soowiwad tema tegewusele riigi kasuks tulewikus töö-edu. Kohtuasutuste nimel Tallinna-Haapsalu rahukogu esimees Tamman.“

J u h a t a j a **A. Rei**: Järgmine koosolek on kesknädalal kell 4 p. lõunat.

Lõpetan koosoleku.

Koosolek lõpeb kell 8.25 min.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu esimees **A. Rei**.

Abisekretäär **H. Raudsepp**.